



PUTUSAN

Nomor1738K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIXIE BASTIAN ;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 60 tahun / 15 Januari 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Bougenville Estate,
Blok B-1 No. 4, RT. 02/RW. 05,
Kelurahan Jati Bening, Kecamatan
Pondok Gede, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Operasional
PT. Mega Resources Investment Lirik
II);

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6September 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 562/2015/S.253.TAH/PP/2015/MA. tanggal 28Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9Oktober 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 563/2015/S.253.TAH/PP/2015/MA. tanggal 28 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2015 ;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia, Terdakwa DIXIE BASTIAN, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Gedung The City Tower (TCT) Jalan MH. Thamrin Lantai 26 No.81, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan USD. 50.000,- (lima puluh ribu dollar Amerika) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Mega Resources Investment Lirik II (PT. MRI Lirik II) yang berada padanya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa diantaranya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 Maret 2012 selaku Direktur Operasional PT. Mega Resources Investment Lirik II (PT. MRI LIRIK II) yang bergerak di bidang Eksploitasi dan Produksi Minyak dan Gas yang beralamatkan di Gedung The City Tower (TCT) Lantai 26 Jalan MH. Thamrin No.81, Jakarta Pusat dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa diantaranya membuat dan mengusulkan program operasional seluruh lapangan (lokasi proyek) baik di lapangan dan operasional pusat kepada Board of Director dan setelah disetujui oleh Direktur Utama yaitu saksi Ir. EFENDI SITUMORANG Terdakwa melaksanakan program tersebut hingga selesai ; bahwa terhitung sejak bulan Agustus tahun 2013 PT. MRI LIRIK II selaku pemberi kerja (pemilik proyek atau blok yang mendapat kontrak SKK Migas) kepada PT. Quest Geophysical Asia selaku penerima kerja (kontraktor) dalam pengerjaan Seismic 3D dan 2D (Survei Seismik untuk Explorasi Migas) yang lokasinya terletak di LIRIK II Pekanbaru Riau Sumatera tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. EFENDI SITUMORANG selaku atasan langsung Terdakwa atau tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. MRI LIRIK II pada tanggal 19 Agustus

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013Terdakwa telah mengajukan permohonan uang muka untuk pengurusan ijin di perkebunan daerah Pekan Baru Riau tersebut sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada PT. Quest Geophysical Asia selaku Kontraktor dimana dalam permohonan uang yang Terdakwa buat tersebut nantinya ditujukan/diberikan kepada saksi Ibu RIA HASIBUAN (yang biasa mengurus perijinan perkebunan).

Bahwa setelah permohonan uang muka yang Terdakwa buat tersebut direspon pihak PT. Quest Geophysical Asia bagian Keuangan, maka pada tanggal 20 Agustus 2013 saksi RAISSA NURRAHMA selaku Kasir PT. Quest Geophysical Asia menyerahkan uang yang diminta tersebut secara tunai kepada saksi VENNY MALA selaku Sekretaris Terdakwa selanjutnya diterima oleh Terdakwa tanpa dibuatkan tanda terima bertempat di kantor PT. MRI LIRIK II Lantai 26 Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat yang disaksikan oleh RAHMADI NOOR, saksi TRI NUR FAUZianto dan saksi RAISSA NURRAHMA; kemudian untuk kedua kalinya tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir.EFENDI SITUMORANG selaku atasan langsung Terdakwa atau tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. MRI LIRIK II Terdakwa mengajukan permohonan uang kepada PT. Quest Geophysical Asia dengan alasan untuk biaya klaim atas kerusakan akibat pelaksanaan pekerjaan proyek dalam menggali kadar minyak bumi di Pekan Baru Riau (Damage Claim) sejumlah USD.50.000,- (lima puluh ribu dollar Amerika) dimana uang dollar Amerika tersebut diberikan oleh ANTON TRISANDI selaku Staf Keuangan PT. Quest Geophysical Asia kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 15 Juli 2013 (dibuatkan tanda terima) dan yang kedua kalinya tanpa tanda terima yang diserahkan ANTON TRISANDI kepada DADAY selaku karyawan PT. MRI LIRIK II yang diteruskan kepada sopir pribadi Terdakwa yaitu saksi ASEP WIJAYA masing-masing sebesar USD. 25.000,- (dua puluh lima ribu dollar Amerika),kemudian pada tanggal 2 Desember 2013 pihak PT. Quest Geophysical Asia melakukan penagihan debit dengan Nomor : 005/QGA-DN/XII/13 dan tagihan Nomor : 005/QGA-INV/XII/13 yang seluruhnya ditandatangani oleh saksi MELVYN JHON MEEDS selaku General Manager PT. Quest Geophysical Asia.

Kemudian atas tagihan debit sebanyak 2 (dua) lembar dari PT. Quest Geophysical Asia tersebut pihak PT. MRI LIRIK II, yang diwakili HELMY TAHER selaku bagian Internal Audit pertama-tama mengkonfirmasi kepada Ibu RIA HASIBUAN yang biasa mengurus perijinan perkebunan yang menjelaskan **tidak pernah menerima** uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa dan untuk kedua kalinya melalui Kuasa Hukum PT. MRI LIRIK II yaitu EGGY SUDJANA Terdakwa mengakui telah menggunakan uang dari PT. Quest Geophysical Asia dan berjanji akan mengembalikan, akan tetapi sampai Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian, Terdakwa tidak pernah mempunyai itikad baik untuk mengembalikan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MRI LIRIK II mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dollar Amerika) karena harus dibayarkan kepada pihak PT. Quest Geophysical Asia selalu kontraktor.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia, Terdakwa DIXIE BASTIAN, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Gedung The City Tower (TCT) Jalan MH. Thamrin Lantai 26 No.81, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan USD. 50.000,- (lima puluh ribu dollar Amerika) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Mega Resources Investment Lirik II (PT. MRI Lirik II), yang berada padanya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa diantaranya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 Maret 2012 selaku Direktur Operasional PT. Mega Resources Investment Lirik II (PT. MRI LIRIK II) yang bergerak di bidang Eksploitasi dan Produksi Minyak dan Gas yang beralamatkan di Gedung The City Tower (TCT) Lantai 26 Jalan MH. Thamrin No.81, Jakarta Pusat dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa diantaranya membuat dan mengusulkan program operasional seluruh lapangan (lokasi proyek) baik di lapangan dan operasional pusat kepada Board of Director dan setelah disetujui oleh Direktur Utama yaitu saksi Ir. EFENDI SITUMORANG Terdakwa melaksanakan program tersebut hingga selesai ; bahwa terhitung sejak bulan Agustus tahun 2013 PT. MRI LIRIK II selaku pemberi kerja (pemilik proyek atau blok yang mendapat kontrak SKK Migas) kepada PT. Quest Geophysical Asia selaku penerima kerja (kontraktor) dalam pengerjaan Seismic 3D dan 2D (Survei Seismik untuk Explorasi Migas) yang lokasinya terletak di LIRIK II Pekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Riau Sumatera tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir. EFENDI SITUMORANG selaku atasan langsung Terdakwa atau tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. MRI LIRIK II pada tanggal 19 Agustus 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan uang muka untuk pengurusan ijin di perkebunan daerah Pekan Baru Riau tersebut sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada PT. Quest Geophysical Asia selaku Kontraktor dimana dalam permohonan uang yang Terdakwa buat tersebut nantinya ditujukan/diberikan kepada saksi Ibu RIA HASIBUAN (yang biasa mengurus perijinan perkebunan).

Bahwa setelah permohonan uang muka yang Terdakwa buat tersebut direspon pihak PT. Quest Geophysical Asia bagian Keuangan, maka pada tanggal 20 Agustus 2013 saksi RAISSA NURRAHMA selaku Kasir PT. Quest Geophysical Asia menyerahkan uang yang diminta tersebut secara tunai kepada saksi VENNY MALA selaku Sekretaris Terdakwa selanjutnya diterima oleh Terdakwa tanpa dibuatkan tanda terima bertempat di kantor PT. MRI LIRIK II Lantai 26 Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat yang disaksikan oleh RAHMADI NOOR, saksi TRI NUR FAUZIANTO dan saksi RAISSA NURRAHMA; kemudian untuk kedua kalinya tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi Ir.EFENDI SITUMORANG selaku atasan langsung Terdakwa atau tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. MRI LIRIK II Terdakwa mengajukan permohonan uang kepada PT. Quest Geophysical Asia dengan alasan untuk biaya klaim atas kerusakan akibat pelaksanaan pekerjaan proyek dalam menggali kadar minyak bumi di Pekan Baru Riau (Damage Claim) sejumlah USD.50.000,- (lima puluh ribu dollar Amerika) dimana uang dollar Amerika tersebut diberikan oleh ANTON TRISANDI selaku Staf Keuangan PT. Quest Geophysical Asia kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 15 Juli 2013 (dibuatkan tanda terima) dan yang kedua kalinya tanpa tanda terima yang diserahkan ANTON TRISANDI kepada DADAY selaku karyawan PT. MRI LIRIK II yang diteruskan kepada sopir pribadi Terdakwa yaitu saksi ASEP WIJAYA masing-masing sebesar USD. 25.000,- (dua puluh lima ribu dollar Amerika), kemudian pada tanggal 2 Desember 2013 pihak PT. Quest Geophysical Asia melakukan penagihan debit dengan Nomor : 005/QGA-DN/XII/13 dan tagihan Nomor : 005/QGA-INV/XII/13 yang seluruhnya ditandatangani oleh saksi MELVYN JHON MEEDS selaku General Manager PT. Quest Geophysical Asia.

Kemudian atas tagihan debit sebanyak 2 (dua) lembar dari PT. Quest Geophysical Asia tersebut pihak PT. MRI LIRIK II, yang diwakili HELMY TAHER

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku bagian Internal Audit pertama-tama mengkonfirmasi kepada Ibu RIA HASIBUAN yang biasa mengurus perijinan perkebunan yang menjelaskan **tidak pernah menerima** uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Terdakwa dan untuk kedua kalinya melalui Kuasa Hukum PT. MRI LIRIK II yaitu EGGY SUDJANA Terdakwa mengakui telah menggunakan uang dari PT. Quest Geophysical Asia dan berjanji akan mengembalikan, akan tetapi sampai Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian, Terdakwa tidak pernah mempunyai itikad baik untuk mengembalikan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MRI LIRIK II mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dollar Amerika) karena harus dibayarkan kepada pihak PT. Quest Geophysical Asia selalu kontraktor.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusattanggal 14 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIXIE BASTIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) lembar bukti Persetujuan Pembayaran/Permohonan Uang Muka tanggal 19 Agustus 2013.
 - (2) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank tanggal 20 Agustus 2013.
 - (3) 2 (dua) lembar Debit Note No.005/QGA-DN/XII/13, tanggal 2 Desember 2013 dan Debit Note No.001/QGA-DN/VIII/13, tanggal 26 Agustus 2013 yang masing-masing senilai \$25.000,-
 - (4) 2 (dua) lembar pengiriman uang tertanggal 19 Desember 2013 dan tertanggal 4 Oktober 2013.
 - (5) 1 (satu) bonggol Bilyet Giro No.CK 224800 tertanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp.1.251.943.004,20,- (satu miliar dua ratus lima puluh satu

Hal. 6 dari 53 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2015



juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat rupiah dua puluh sen).

- (6) 1 (satu) bonggol Bilyet Giro No. CH 121543 tertanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp.7.217.104.054,- (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta seratus empat ribu lima puluh empat rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Mega Resources Investment Lirik II (PT. MRI LIRIK II) melalui saksi DARWIN FERNANDES M;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua riburupiah);

Membacaputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 649/PID.B/2015/PN.Jkt Pst tanggal 3 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIXIE BASTIAN sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGELAPAN DALAM JABATAN;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) lembar bukti Persetujuan Pembayaran/Permohonan Uang Muka tanggal 19 Agustus 2013;
 - (2) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank tanggal 20 Agustus 2013;
 - (3) 2 (dua) lembar Debit Note No. 005/QGA-DN/XII/13, tanggal 2 Desember 2013 dan Debit Note No. 001/QGA-DN/VIII/13, tanggal 26 Agustus 2013 yang masing-masing senilai \$ 25.000,- ;
 - (4) 2 (dua) lembar pengiriman uang tertanggal 19 Desember 2013 dan tertanggal 4 Oktober 2013;
 - (5) 1 (satu) bonggol Bilyet Giro No. CK 224800 tertanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp. 1.251.943.004,20,- (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat rupiah dua puluh sen);
 - (6) 1 (satu) bonggol Bilyet Giro No. CH 121543 tertanggal 4 Oktober 2013 senilai Rp. 7.217.104.054,- (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta seratus empat ribu lima puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Mega Resources Investment Lirik II (PT. MRI LIRIK II) melalui saksi DARWIN FERNANDES M;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 197/PID/2015/PT.DKI tanggal 8 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 649/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 26/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



A. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA MEMUTUSKAN PERKARA AQUO BERDASARKAN SURAT DAKWAAN YANG DISUSUN SECARA TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS OLEH PENUNTUT UMUM

1. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memutus Pemohon Kasasi bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan (vide Pasal 374 KUHP) berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tidak cermat dan tidak jelas.
2. Bahwa, Pasal 143 ayat (2) b KUHP yang pada intinya menyatakan **surat dakwaan itu** harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan wajib menyebutkan waktu dan **TEMPAT TINDAK PIDANA ITU DILAKUKAN**.
3. Bahwa, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pemohon Kasasi didakwakan selain menggelapkan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan **Cash Advance**, juga didakwa telah menggelapkan uang damage claim sebesar USD. 50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berkaitan dengan uang Damage Claim itu adalah dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas dengan tidak menyebutkan **Locus Delicti**, dimana (tempat/lokasi) uang tersebut diserahkan kepada Pemohon Kasasi. Dalam surat dakwaan hanya diuraikan **"...dimana uang dollar Amerika tersebut diberikan Anton Trisnaldi kepada Terdakwa sebanyak dua kali..."** (vide surat dakwaan pada bagian dalam Dakwaan Primair halaman2 dan pada bagian Dakwaan Sekundair halaman3). Dengan demikian, DENGAN TIDAK ADANYA PENYEBUTAN ATAU DICANTUMKANNYA **Locus Delicti**itu, maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut **telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP**, sehingga demi hukum seharusnya **JUDEX FACTI** menolak Surat Dakwaan *a quo* dengan menyatakannya **Batal Demi Hukum**.

Walaupun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, namun **JUDEX FACTI** tetap saja memaksakan diri memutus perkara *aquo* berdasarkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan surat dakwaan itu. **Perbuatan JUDEX FACTI tersebut adalah tindakan yang telah salah dalam menerapkan hukumnya** yakni telah salah menerapkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, karenanya wajar jika Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* membatalkan putusan *JUDEX FACTI* *a quo*.

4. Bahwa, apabila mencermati alat bukti saksi dalam persidangan *a quo*, telah terungkap adanya peristiwa hukum yang sangat penting berkaitan dengan munculnya uang Damage Claim USD. 50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), Pemohon Kasasi Dixie Bastian **tidak pernah mempunyai inisiatif untuk meminta uang Damage Claim itu** kepada PT. Quest Geophysical Asia (PT. Quest), tetapi uang Damage Claim itu adalah MERUPAKAN HASIL KESEPAKATAN PT. MRI SELAKU PELAPOR DENGAN PIHAK PT. QUEST yang diputuskan dalam sebuah rapat resmi. Mengingat proyek seismik akuisisi itu adalah bersifat **Turn Key** proyek yakni pembiayaannya ditalangi atau dikeluarkan oleh PT. Quest terlebih dahulu selaku Kontraktor (**vide alat bukti keterangan saksi Khairul Rizal dan Anton Trisnaldi**).
5. Bahwa, uang Damage Claim itu telah terbukti, memang tidak pernah diterima oleh Pemohon Kasasi TETAPI TELAH DITERIMA DAN DIPERGUNAKAN OLEH SDR. DADAY yang adalah seorang karyawan dari PT. ADP selaku perusahaan konsultan PT. MRI yang dalam proyek pengerjaan seismik akuisisi ini, sebagai pihak yang melakukan pekerjaan untuk menggantikan kerusakan-kerusakan yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya pekerjaan seismik akuisisi. Berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi Asep Wijaya, bahwa uang USD 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) [sebagian dari USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat)] yang dititipkan oleh Sdr. Daday kepadanya, kemudian pada saat itu juga telah diserahkan kembali oleh Asep Wijaya kepada Sdr. Daday. Dengan demikian yang menerima dan memakai uang tersebut adalah Sdr. Daday, namun demikian meskipun merupakan saksi kunci dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkannya dalam persidangan.
6. Bahwa, perlu dipertegas dan diingatkan pula, JAKSA PENUNTUT UMUM PADA DAKWAANNYA SECARA JELAS DAN TEGAS MENGAKUI BAHWA UANG Rp. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) (DALAM DAKWAAN TELAH DIURAIKAN PERISTIWA HUKUMNYA TERDAKWA MEMINTA UANG MUKA Rp.300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) KEPADA PT. QUEST GEOPHYSICAL

Hal. 10 dari 53 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2015



ASIA ATAU PT. QUEST USD. 50.000,- (LIMA PULUH RIBU DOLAR AMERIKA SERIKAT) ADALAH MILIK PT. QUEST BUKAN MILIK PT. MRI (VIDE ALINEA KE 2 (DUA) DAN HALAMAN 2 (DUA) DAKWAAN PRIMAIR DAN ALINEA KE 2 HALAMAM 2-3 DAKWAAN SUBSIDAIR) DALAM SURAT DAKWAN JAKSA PENUNTUT UMUM]. Dalam dakwaan tersebut telah diuraikan bahwa baik uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sebagai berikut: "... **Terdakwa telah mengajukan permohonan uang muka (cash advance Rp. 300.000.000[tiga ratus juta rupiah])...kepada PT. Quest Geophysical Asia)...."** dan"...Terdakwa mengajukan kepada PT. Quest Geophysical Asia...dengan alasan untuk biaya klaim kerusakan akibat pelaksanaan proyek...sejumlah USD. 50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat)...". Dengan adanya pengakuan tersebut, justru dapat dijadikan **sebagai bukti sempurna** bahwa Jaksa Penuntut Umum mengakui secara tegas bahwa PT. MRI selaku Pelapor bukan pemilik atas uang cash advance Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Damage Claim USD. 50.000. (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Kalaupun benar **-quod-non-**, ada perbuatan Penggelapan uang, maka PT. Questlah yang seharusnya sebagai pihak yang merasa dirugikan yang melaporkan tindak pidana itu bukannya PT. MRI. Alat bukti keterangan saksi dari PT. Quest Khairul Rizal juga telah menguatkan bahwa kepemilikan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) adalah milik PT. Quest bukan milik PT. MRI.

7. Bahwa, sekali lagi, karena PT. MRI bukanlah pemilik uang Cash Advance Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang Damage Claim USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), **MAKA TINDAKAN PT. MRI YANG TELAH MENGADUKAN PEMOHON KASASI TELAH MENGGELAPKAN UANG TERSEBUT YANG BUKAN MILIKNYA ITU ADALAH MERUPAKAN TINDAKAN KRIMINALISASI** yang sembrono dan keliru terhadap diri Pemohon Kasasi. **Dan juga PT. MRI tidak lah dapat dikualifikasi sebagai pihak yang memiliki hak sebagai pelapor/pengadu** dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan ataupun tindak pidana penggelapan, hal ini dikarenakan PT. MRI bukanlah sebagai pihak yang dirugikan atau sebagai pemilik uang.



8. Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan pada butir angka 6 tersebut di atas, adalah benar uang Cash Advance Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) **adalah milik PT. Quest**, sebab Proyek Seismik Akuisisi yang dikerjakan sistem pembayarannya bersifat **Turn Key proyek** yang berarti pengerjaan proyek tersebut dibiayai terlebih dahulu oleh PT. Quest selaku Kontraktor (**vide keterangan saksi Khairul Rizal**). Namun PT. MRI selaku pihak Pelapor dalam perkara *aquo*, yang telah **"seolah-olah"** sebagai korban penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, justru faktanya malah telah mendapatkan keuntungan, **sebab** selain proyek itu telah selesai dikerjakan dengan baik dan telah diselesaikan sebelum tenggat waktu pekerjaan proyek, bahkan PT. Quest juga telah diberikan penghargaan untuk itu dari PT. MRI sendiri (vide berdasarkan alat bukti keterangan saksi Khairul Rizal). Selain daripada hal tersebut PT. MRI juga telah mendapatkan keuntungan finansial, berupa mendapatkan pemotongan tagihan dari PT. Quest sebesar USD. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) (vide alat bukti keterangan saksi Khairul Rizal dan Anton Trisnaldi) dari tagihan yang seharusnya dibayarkannya kepada PT. Quest sebesar USD 1,8 (satu koma delapan juta dolar Amerika Serikat).
9. Bahwa, dengan demikian adalah beralasan hukum jika *Judex Juris* membatalkan putusan *aquo*, karena ternyata PT. MRI bukanlah pemilik uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), yang bukan sebagai pihak yang dirugikan oleh Pemohon Kasasi.

B. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, PASAL 183 KUHAP, SEBAGAIMANA MESTINYA.

1. Bahwa, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum Pasal 183 KUHAP dengan tidak menerapkan pasal tersebut sebagaimana mestinya. Pasal 183 KUHAP yang mengandung sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negative itu (*negatief wettelijk*) berbunyi, **"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."** Pasal 183 KUHAP yang menganut sistem pembuktian



negatif wettelijk itu, pembuktiannya harus berdasarkan pembuktian berganda (*dubbel en gronslag*), yaitu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keyakinan dari Hakim itu sendiri.

2. Bahwa, *Judex Facti* telah tidak menerapkan Pasal 183 KUHP sebagaimana, mestinya itu karena *Judex Facti* dalam memutuskan perkara *a quo*, hanyaberdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dari Pelapor PT. MRI tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lain yakni dari PT. Quest yang mana keterangan saksi-saksi itu jika disandingkan dengan alat bukti pendapat Ahli yakni dari pendapat Ahli Akuntansi dan Ahli Hukum Pidana yang dihadirkan Pemohon Kasasi, maka putusan *Judex Facti* itu akan berbeda yakni justru membebaskan Pemohon Kasasi dari tuntutan hukum Pasal 374 KUHP.
3. Bahwa, walaupun dalam putusan *Judex Facti* telah menyitir pendapat Ahli Akuntansi yang telah dihadirkan oleh Pemohon Kasasi, tetapi pendapat Ahli yang disitir itu hanyalah diambil sepenggal saja oleh *Judex Facti* yaitu yang hanya menguntungkan pihak Pelapor yakni PT. MRI. Apabila *Judex Facti* mengambil secara utuh pendapat Ahli Akuntansi itu kemudian disandingkan dengan alat bukti dari keterangan saksi Darwin Marpaung, serta alat bukti dari keterangan saksi-saksi Asep Wijaya, Khairul Rizal, Anton Trisnaldi yang kemudian juga dengan pendapat Ahli Hukum Pidana, maka *Judex Facti* dalam membuat putusannya tidak akan mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang salah dalam menjatuhkan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang telah bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan.
4. Bahwa, selain putusan *Judex Facti* yang hanya berdasarkan pada keterangan saksi-saksi Pelapor yakni PT. MRI, yang hanya mengambil sepenggal pendapat Ahli Akuntansi, yang mana yang diambil itu hanya berupa pendapat ahli yang menyatakan, "...Cash Advance itu harus dipertanggungjawabkan", hanya sepenggal itu saja, sementara jika membaca secara keseluruhan dari pendapat Ahli Akuntansi tersebut, maka kesimpulan yang benar yang bisa diperoleh ADALAH PENGGUNAAN CASH ADVANCE ITU HARUS MELALUI PERTANGGUNGJAWABAN TERLEBIH DAHULU UNTUK MENGETAHUI APAKAH UANG YANG TELAH DIAMANATKAN ITU TELAH DIPERGUNAKAN SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA ATAU TIDAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN ITU ADALAH MASALAH ADMINISTRASI. Berdasarkan keterangan saksi Darwin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, telah dinyatakan Pemohon Kasasi tidak pernah dimintakan pertanggungjawaban oleh perusahaan (PT. MRI) karena telah dipecat terlebih dahulu oleh PT. MRI sebelum keinginan Pemohon Kasasi untuk mempertanggungjawabkan Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu dilaksanakan.

5. Bahwa, *Judex Facti* tidak menerapkan secara utuh Pasal 183 KUHAP yaitu dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi lain dan pendapat AHLI HUKUM PIDANA DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H., yang mana jika kedua alat bukti itu dipertimbangkan maka putusan *Judex Facti* itu akan lain hasilnya yakni justru membebaskan Pemohon Kasasi dari dakwaan Penggelapan dalam Jabatan. Disamping itu *Judex Facti* juga telah lalai untuk mempertimbangkan alat bukti petunjuk dalam persidangan, sebab dalam pemeriksaan di persidangan dapat diambil sebuah petunjuk yakni Cash Advance uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) bukan merupakan uang milik PT. MRI akan tetapi uang tersebut merupakan milik PT. Quest, sebagaimana yang secara tegas diakui pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan alat bukti keterangan saksi Khairul Rizal, sehingga berdasarkan petunjuk yang demikian itu PT. MRI bukanlah sebagai pihak korban yang mendapatkan atau menderita kerugian. Dan petunjuk lain yang juga bisa disandingkan dengan alat bukti lain yakni dari keterangan saksi PT. Quest (keterangan saksi Khairul Rizal dan Anton Trisnaldi), justru PT. MRI telah mendapatkan keuntungan dari pekerjaan seismic akuisisi yang dikerjakan oleh PT. Quest, yaitu selain pekerjaan itu telah selesai dikerjakan secara tepat waktu bahkan kurang dari masa tenggang waktu yang diperjanjikan, PT. MRI juga telah mendapatkan keuntungan finansial yakni mendapatkan potongan tagihan USD. 130.000, dari total tagihan yang harus dibayarkannya sebesar USD 1,8 juta (satu koma delapan juta dolar Amerika Serikat). Yang mana dalam pemberian pemotongan tagihan sebesar USD. 130.000 (seratus tiga puluh ribu dolar) tersebut, juga diperhitungkan termasuk didalamnya masalah uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) (vide alat bukti keterangan saksi Khairul Rizal).
6. Bahwa, selain hal tersebut di atas, *Judex Facti* juga telah tidak menerapkan secara utuh atau telah salah menerapkan hukum

Hal. 14 dari 53 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, karena putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan dengan alat bukti yang lain yakni bukti surat atau benda-benda lain yang dapat membuktikan bahwa uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ataupun uang sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) oleh Pemohon Kasasi telah dipergunakan untuk kepentingan diri pribadinya atau dipakai untuk tujuan lain selain dari tujuan untuk penyelesaian permasalahan yang timbul di lapangan sebagai akibat adanya pelaksanaan pekerjaan seismic akuisisi tersebut.

7. Bahwa, menurut keterangan dari pendapat Ahli Hukum Pidana DR.Chairul Huda, S.H., M.H., yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi menyatakan, bahwa **sebuah perbuatan itu baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana Penggelapan apabila uang atau barang yang ada padanya dilakukan/seolah-olah milik sendiri tersebut telah dipergunakan menyimpang dari tujuan seharusnya.** Menurut *Memorie van Toelichting* dalam pembentukan Pasal 372 KUHP, yang dikatakan sebagai suatu tindak penggelapan adalah *zich toeigenen* (menguasai bagi diri sendiri) haruslah diartikan sebagai *het al sheer en meester beschikken* (menguasai sesuatu seolah-olah ia adalah pemiliknya). Hoge Raad dalam putusan tertanggal 24 Februari 1913 telah menjelaskan, "...bahwa perbuatan "*zich toeigenen*" itu haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan "menguasai sesuatu benda kepunyaan orang lain, bertentangan dengan sifat dari hak yang ia miliki oleh si pelaku atas benda tersebut".
8. Bahwa, berdasarkan pendapat ahli, *memorie van toelichting* serta putusan Hoge Raad, yang dimaksud Penggelapan pada intinya adalah mendakukan milik orang lain dengan cara barang milik orang lain itu dipakai untuk tujuan lain dari yang seharusnya.
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat *Judex Facti* telah tidak menerapkan Pasal 183 KUHAP sebagaimana mestinya, sebab dalam persidangan tidak terdapat alat bukti apapun yang dapat mengungkapkan bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ataupun uang sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) telah dikuasai secara melawan hukum oleh Pemohon Kasasi dan uang tersebut telah dipergunakan untuk tujuan lain selain dari dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi



dilapangan berkaitan dengan pekerjaan seismic akuisisi yang sedang dikerjakan oleh PT. Quest. Justru sebaliknya berdasarkan alat bukti yang ada yaitu berdasarkan dari keterangan saksi-saksi PT. Quest (vide keterangan saksi Khairul Rizal dan Anton Trisnaldi) dan diakui juga oleh saksi-saksi dari PT. MRI, **pekerjaan seismic akuisisi telah selesai dilakukan**, serta bukti adanya tagihan sebesar USD. 1,8 juta (satu koma delapan juta dolar Amerika Serikat) dari PT. Quest kepada PT. MRI (mengingat pekerjaan itu bersifat Turn Key Proyek), kemudian adanya potongan pembayaran sebesar USD. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Maka apabila semua bukti-bukti tersebut disandingkan satu sama lainnya terdapat bukti petunjuk bahwa uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ataupun uang sebesar USD. 50.000,- **telah dipergunakan untuk tujuan yang sebenarnya yakni menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi dilapangan seperti pembebasan lahan warga atau adanya kerusakan pada tanaman di suatu perusahaan perkebunan, pengurusan ijin, ataupun kerusakan-kerusakan lainnya yang timbul akibat dilaksanakannya pekerjaan seismic akuisisi itu.** Tentunya pekerjaan seismic akuisisi itu tidak akan selesai jika permasalahan sosial tersebut tidak selesai atau diselesaikan.

10. Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat bukti petunjuk yang juga tidak dipergunakan oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, yakni **pengakuan** Jaksa Penuntut Umum yang telah tertuang **dalam dakwaan yang dibuatnya sendiri BAHWA UANG SEBESAR Rp. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) DAN SEBESAR USD. 50.000 (LIMA PULUH RIBU DOLAR) ADALAH MILIK PT. QUEST BUKAN PT. MRI (vide surat dakwaan alinea ke 2 (dua) dan halaman 2 (dua) dakwaan Primair dan alinea ke 2 halaman 2-3 dakwaan Sekundair) dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum**). Hal tersebut dipertegas pula dengan alat bukti keterangan saksi dari PT. Quest yang diberikan oleh Khairul Rizal telah menyatakan bahwa uang tersebut milik PT. Quest mengingat sifat pekerjaan seismic akuisisi ini pembayarannya adalah bersifat **Turn Key Project**. Hal ini diperkuat kembali berdasarkan alat bukti keterangan saksi Anton Trisnaldi bahwa ada pemotongan uang sebesar USD. 130.000,- dari total tagihan USD. 1,8 juta (satu koma delapan juta dolar Amerika Serikat) yang diberikan oleh PT. Quest kepada PT. MRI, dimana



pemotongan sebesar USD. 130.000,- termasuk telah diperhitungkan pula atas uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

11. Maka berdasarkan bukti petunjuk tersebut di atas, seharusnya menunjukkan dan memberikan pengetahuan kepada *Judex Facti*, bahwa sesungguhnya PT. MRI bukanlah korban dalam perkara ini, walaupun benar *-quod non-*, yang seharusnya berhak melaporkan adalah PT. Quest sebagai pemilik uang, akan tetapi PT. Quest tidak pernah melakukan hal itu karena memang uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat, menurut PT. Quest memang **telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya** yakni untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lapangan yakni dipakai untuk pembebasan lahan, permasalahan ijin dan ganti kerugian akibat kerusakan-kerusakan yang terjadi selama pelaksanaan proyek seismik akuisisi. Dengan demikian, tindakan *Judex Facti* yang telah mengabaikan bukti petunjuk ini dengan tetap mendakwa Pemohon Kasasi bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan (vide Pasal 374 KUHP), telah melakukan suatu tindak penyesatan hukum, sebab dalam mengadili dan memutus perkara ini hanya berdasarkan laporan dari pihak yang tidak ada kaitannya dengan obyek uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) tersebut. **Seharusnya dengan adanya alat bukti petunjuk ini, *Judex Facti* membebaskan Pemohon Kasasi dari jeratan pasal Penggelapan dalam Jabatan (vide Pasal 374 KUHP) yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.**
12. Bahwa, perlu diuraikan kembali, pertimbangan hukum *Judex Facti* (*Judex Facti* Tingkat I yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat II) dalam putusan *a quo* adalah **pertimbangan yang sangat keliru karena hanya didasarkan pada fakta-fakta yang tidak pernah terungkap dalam persidangan, sehingga putusan *a quo* menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru yang menyebabkan penerapan hukum yang keliru atas Pasal 183 KUHP sebagaimana mestinya**, misalnya kesimpulan pada halaman 38 yang menyatakan "Terdakwa



menghubungi PT. Quest untuk membayar terlebih dahulu damage claim yang terjadi", sementara dalam keterangan saksi dari PT. Quest yakni Anton Trisnaldi dan Khairul Rizal, serta saksi-saksi lainnya yakni dari pihak Pelapor yaitu PT. MRI, **tidak pernah ada yang menyatakan dalam keterangannya dimuka persidangan bahwa Pemohon Kasasi pernah menghubungi PT. Quest untuk meminta membayar terlebih dahulu Damage Claim**, justru sebaliknya berdasarkan keterangan dari saksi Khairul Rizal dan Anton Trisnaldi yang telah memberikan keterangan secara tegas bahwa PEMOHON KASASI TIDAK PERNAH BERINISIATIF UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN ATAU PUN MEMINTA KEPADA PIHAK PT. QUEST BERKAITAN USULAN BIAYA DAMAGE CLAIM DAN CASH ADVANCE, **yang berinisiatif memutuskan perihal biaya itu adalah pihak PT. MRI dengan pihak PT. Quest sendiri melalui suatu keputusan rapat. Dengan demikian KESIMPULAN KELIRU** tersebut **yang didasari pada fakta yang tidak pernah terungkap dalam persidangan telah menghasilkan putusan yang salah dan keliru serta menyesatkan dengan menyatakan Pemohon Kasasi telah secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan** (vide Pasal 374 KUHP).

13. Berikut ini secara lengkap Pemohon Kasasi mengutip alat bukti keterangan saksi-saksi dari PT. Quest sebagai berikut :

a. **SAKSI KHAIRUL RIZAL**, dalam kesaksiannya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-) Bahwa saksi selaku Direktur PT. Quest Geophysical Asia yang beralamat kantor di Equity Tower Lantai 11, Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan;
-) Bahwa PT. Quest adalah kontraktor dari PT. MRI Lirik II dan Terdakwa selaku Direktur Operasionalnya;
-) Bahwa PT. Quest mendapatkan pekerjaan dengan kontrak survey seismik di daerah Riau, PT. Quest dibayar berdasarkan sub poin lobang tembak dan ada juga dana yang untuk menyelesaikan masalah di lapangan (reimbursable);
-) Bahwa PT. Quest mulai kerja 1 April 2013 dan selesai 2 Desember 2013;



-) Bahwa PT. Quest dibayar berdasarkan **"turn key proyek"** dimana dibayar berdasarkan dengan prestasi kerja jadi **bukan proyek yang pengerjaannya didanai oleh PT. MRI;**
-) Bahwa PT. Quest pernah mengajukan invoice berupa Debite Note No. 001/QGA-DN/VIII/13, tanggal 26 Agustus 2013 dan Debite Note No. 005/QGA-DN/XII/13 tanggal 2 Desember 2013, yang masing-masing senilai USD. 25,000;
-) Bahwa tagihan sebesar USD. 50,000 itu muncul saat ada problem di lapangan yaitu PT. Quest dihambat tidak boleh masuk di suatu perusahaan sawit dan hal itu disampaikan pada meeting mingguan antara PT. Quest dengan PT. MRI dan hasil meeting tersebut PT. Quest tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut sehingga akhirnya diputuskan penyelesaiannya diserahkan kepada PT. MRI;
-) Bahwa pada tagihan terakhir PT. Quest kepada PT. MRI tidak dibayar penuh dimana tagihan dipotong sesuai surat dari General Manager PT. MRI yaitu MJ. Meeds yang menyatakan mempersilahkan PT. MRI memotong USD. 25,000, dan USD. 25,000 serta Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
-) Bahwa PT. MRI memotong pembayaran USD. 25,000 dan USD. 25,000 serta Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari total invoice PT. Quest;
-) Bahwa saksi **tidak mengatakan** Terdakwa meminta uang sebesar USD. 50.000 tersebut;
-) Bahwa permintaan uang USD. 50,000 tersebut dari meeting mingguan dan bukan dari Terdakwa;
-) Bahwa sebenarnya PT. Quest yang dirugikan mengenai permasalahan uang 2x USD. 25,000 dan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
-) Bahwa sebenarnya PT. Quest yang dirugikan mengenai permasalahan uang 2x USD. 25,000 dan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
-) Bahwa Daday adalah konsultan PT. MRI yang menerima uang USD.25,000 dari PT. Quest;
-) Bahwa Saksi sebenarnya tidak tahu mengenai detail yang mengambil dan menerima uang 2x USD. 25,000 adalah orang



suruhan Terdakwa atau bukan, jawaban di BAP tersebut sudah ada dan Saksi hanya berasumsi;

-) Bahwa PT. Quest mendapatkan award atau penghargaan sebagai salah satu yang terbaik dalam pekerjaan ini;
-) Bahwa yang terakhir PT. Quest mengajukan 3 invoice yang totalnya USD. 1,8 juta dan pekerjaan selesai pada 2 Desember 2013 dan mengajukan invoice tanggal 4 Desember 2013 biasanya dibayarkan dalam kurun waktu 1 bulan setelah invoice diajukan, tapi kali ini ditunda karena muncul isu permasalahan uang 2x USD. 25,000 dan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), maka PT. MRI baru membayar setelah 1 tahun 2 bulan dan itupun setelah ditagih dan dipermasalahkan melalui pihak kepolisian;

b. **SAKSI ANTON TRISNALDI alias ANTON**, dalam kesaksiannya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-) Bahwa saksi bekerja di PT. Quest Geophysical Asia yang beralamat kantor di Equity Tower Lantai 11, Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan, selaku Staff Keuangan;
-) Bahwa benar PT. Quest adalah kontraktor dari PT. MRI;
-) Bahwa benar PT. Quest pernah mengajukan invoice berupa Debite Note No.001/QGA-DN/VIII/13, tanggal 26 Agustus 2013 dan Debite Note No.005/QGA-DN/XII/13 tanggal 2 Desember 2013, yang masing-masing senilai USD. 25,000;
-) Bahwa invoice tersebut adalah dana talangan untuk pengganti kerusakan (Damage Claim);
-) **Bahwa PT. Quest meminta kepada PT. MRI** sebab menggunakan uang milik PT. Quest terlebih dahulu;
-) Bahwa Saksi memberikan USD. 25,000 pertama kepada Asep yang menandatangani tanda terima dan USD. 25,000 yang kedua kepada Daday yang tidak mau menandatangani tanda terima;
-) Bahwa Saksi menyerahkan uang 2x USD. 25,000 tersebut atas perintah Saksi Khairul Rizal dan Saksi MJ. Meed selaku atasan saksi agar memberikannya kepada orang PT. MRI;
-) Bahwa yang meminta uang 2x USD. 25,000 adalah dari pihak PT. MRI yang dimulai dengan meeting sebelumnya buat permintaan tersebut dan Terdakwa tidak ada dalam meeting



tersebut;

- J Bahwa pengambilan uang 2x USD. 25,000 tersebut bukan atas suruhan Terdakwa dan juga bukan orang suruhan Terdakwa;
- J Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 ada meeting di PT. MRI dan dihadiri oleh saksi dan team dari PT. MRI dengan hasil meeting bahwa dibutuhkan dana 2x USD 25,000 untuk Damage Claim;

14. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut di atas **telah terbukti**, selain Pemohon Kasasi **TIDAK PERNAH berinisiatif** menghubungi PT. Quest untuk meminta membayar terlebih dahulu Damage Claim, tetapi selain itu juga dari keterangan saksi-saksi tersebut telah membuktikan secara tegas bahwa adanya permintaan pemotongan pembayaran Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) termasuk di dalamnya uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari PT. MRI melalui surat kepada General Manager PT. Quest M.J Meeds ketika PT. Quest menagih pembayaran pekerjaan seismic akuisisi kepada PT. MRI dan permintaan itu telah dipenuhi oleh PT. Quest dengan adanya pemotongan tagihan PT. Quest **yakni dari yang seharusnya membayar USD. 1,8 juta (satu koma delapan juta dolar Amerika Serikat) dipotong tagihan itu sebesar USD. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan uang USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sudah termasuk di dalamnya yaitu pemotongan untuk Damage Claim dan Cash Advance Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh PT. MRI (vide keterangan saksi Khairul Rizal). Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah juga membuktikan bahwa uang Cash Advance Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maupun uang Damage Claim **TELAH DIPERGUNAKAN SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA ATAU TUJUANNYA** yakni dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan teknis dan sosial dimasyarakat dalam hal ini masalah ganti rugi tanah baik dengan pemilik tanah maupun dengan pemilik perusahaan perkebunan yang dilewati oleh pekerjaan seismic akuisisi tersebut.**
15. Bahwa, berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut di atas **telah membuktikan tidak ada kerugian yang terjadi pada PT. MRI** berkaitan dengan adanya penggunaan Cash Advance Rp.



300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dimana fakta tersebut justru membuktikan bahwa pekerjaan seismic akuisisi telah selesai dilakukan, dengan selesainya pekerjaan seismic akuisisi oleh PT. Quest tersebut, kembali membuktikan Pemohon Kasasi telah berhasil dalam menyelesaikan permasalahan gejolak sosial yakni masalah ganti rugi maupun izin berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan itu;

16. Bahwa, fakta hukum juga telah membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada kerugian yang telah dialami atau diderita oleh PT. MRI berkaitan dengan permasalahan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sebab menurut keterangan saksi Khairul Rizal dan MJ Meeds berdasarkan suratnya telah meminta pemotongan uang untuk Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada PT. Quest, yang dilakukan ketika PT. Quest melakukan penagihan pekerjaan seismic akuisisi yang telah selesai dilaksanakan oleh PT. Quest. Dan atas Permintaan Pemotongan (diskon) itu juga telah dikabulkan oleh PT. Quest yakni adanya pemotongan pembayaran tagihan sebesar USD. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) oleh PT. MRI dari tagihan total sebesar USD. 1,8 juta (satu koma delapan juta dolar Amerika Serikat). Dengan demikian berdasarkan fakta inipun sesungguhnya tidak ada kerugian yang terjadi atau diderita pada PT. MRI.

17. Bahwa, berdasarkan pada alat bukti keterangan saksi Anton Trisnaldi yang diperkuat oleh keterangan saksi Khairul Rizal dan Asep Wijaya, terbukti bahwa yang menerima sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang penyerahannya dilakukan dua kali dengan masing-masing senilai USD. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) adalah BUKAN PEMOHON KASASI **tetapi Daday yang adalah karyawan PT. ADP selaku perusahaan konsultan PT. MRI** yang melakukan pekerjaan untuk menggantikan kerusakan-kerusakan yang timbul berkaitan dengan adanya pekerjaan seismic akuisisi. **Dengan demikian ditemukan fakta bahwa bukan Pemohon Kasasi yang menerima uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi Asep Wijaya yang secara tegas menyatakan bahwa,"...dia pernah menerima titipan uang dalam sebuah amplop dari Sdr.**



Daday setelah itu 30 menit kemudian uang tersebut dimintakan dan diserahkan kembali kepada Sdr. Daday". Dengan demikian kalau pun benar -*quod non*-ada penggelapan atas uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) maka **yang patut disalahkan adalah Sdr. Daday** bukan Pemohon Kasasi, **karena Pemohon Kasasi tidak pernah meminta dan menerima uang sebesar USD. 50.000,-** (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) **dari PT. Quest (vide keterangan Saksi Khairul Rizal dan Anton Trisnaldi yang diperkuat oleh keterangan saksi Asep Wijaya).** Dengan demikian, berdasarkan fakta yang terungkap tersebut maka Putusan *Judex Factia quo* yang menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindakan pidana penggelapan dalam jabatan (vide Pasal 374 KUHP) dengan menerima Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **BATAL DEMI HUKUM.**

18. Bahwa, **perlu dipertegas dan diingatkan pula, JAKSA PENUNTUT UMUM PADA DAKWAANNYA SECARA JELAS DAN TEGAS MENGAKUI BAHWA UANG Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)(YANG DALAM DAKWAAN DIURAIKAN PERISTIWA HUKUMNYA dimana TERDAKWA MEMINTA UANG MUKA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) KEPADA PT. QUEST GEOPHYSICAL ASIAATAU PT. QUEST) dan USD. 50,000 ADALAH MILIK PT. QUEST BUKAN MILIK PT. MRI (VIDE ALINEA KE 2 (DUA) DAN HALAMAN KE 2 (DUA) DAKWAAN PRIMER DAN ALINEA KE 2 HALAMAN 2-3 DAKWAAN SEKUNDER) DALAM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM.** Dengan adanya pengakuan tersebut, justru dapat dijadikan **sebagai bukti sempurna** bahwa Jaksa Penuntut Umum mengakui secara tegas bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan Penggelapan dalam Jabatan atas uang USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).
19. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, karena PT. MRI bukanlah pemilik uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan USD. 50,000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), **MAKA TINDAKAN PT. MRI YANG TELAH MENGADUKAN PEMOHON KASASI TELAH MENGGELAPKAN UANG TERSEBUT YANG BUKAN MILIKNYA ITU ADALAH TINDAKAN KRIMINALISASI** yang sembrono dan keliru terhadap diri Pemohon Kasasi. **Dan juga PT. MRI tidak lah dapat**



dikualifikasi dan memiliki hak sebagai pengadu dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan ataupun tindak pidana penggelapan, hal ini dikarenakan PT. MRI bukanlah pihak yang dirugikan.

20. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **Pemohon Kasasi tidak terbukti berniat mengakukan atau mendakukan atau memiliki untuk kepentingan pribadi uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu**, karena uang tersebut telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yakni untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial dan ganti kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat dilakukannya pekerjaan seismic akuisisi. Demikianpun berkaitan dengan Damage Claim sebesar USD. 50,000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) tidak terbukti berniat mendakukan atau memiliki uang tersebut karena bukti keterangan saksi Khairul Rizal, Anton Trisnaldi dan Asep Wijaya uang itu diterima oleh Daday selaku karyawan PT. ADP yang merupakan konsultan PT. MRI yang tugasnya memang menyelesaikan permasalahan kerusakan-kerusakan/permasalahan di lapangan selama proses seismic akuisisi berlangsung. **Disamping itu uang tersebut adalah milik PT. Quest sebagaimana pengakuan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya**, karenanya berdasarkan hal tersebut **seharusnya sejak awal dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu dibatalkan karena peristiwa hukum yang dibangun dalam dakwaan itu berdasarkan fakta hukum yang tidak benar** yakni PT. MRIMENGADUKAN PEMOHON KASASI TELAH MELAKUKAN PENGGELOPAN DALAM JABATAN ATAS UANG YANG BUKAN MILIK PT. MRI.
21. Bahwa, alat bukti **persidangan telah membuktikan bahwa uang Damage Claim adalah milik PT. Quest** (vide keterangan Khairul Rizal dan Anton Trisnaldi) dengan demikian berdasarkan fakta ini seharusnya Majelis Hakim membebaskan Pemohon Kasasi dari dakwaan Penggelapan dalam Jabatan (vide Pasal 374 KUHP).
22. Bahwa, adalah keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusnya pada bagian kesimpulan di halaman 38, yang menyatakan "Terdakwa Dixie Bastian tidak melaporkan penggunaan uang tersebut kepada perusahaan (PT. MRI). **Kesimpulan yang demikian adalah keliru, SEBABPEMOHON KASASI TIDAK PERNAHDIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMBERIKAN**



PERTANGGUNGJAWABAN ATAS CASH ADVANCE DIHADAPAN DIREKSI PT. MRI YANG LAIN (**vide keterangan saksi Darwin Fernandes Marpaung dan Gokhiar Gunawan**), karena Pemohon Kasasi memang berniat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang itu, **TETAPI PEMOHON KASASI TELAH DIPECAT SECARA SEPIHAK DAN TIDAK PATUT OLEH PT. MRI** sebelum melaksanakan niat tersebut (**vide keterangan saksi Gokiarnan Gunawan**).

Perlu Pemohon Kasasi jelaskan kembali tentang proses Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") yang dialami Pemohon Kasasi, agar **Judex Jurist** menjadi jelas, bahwa Pemohon Kasasi selaku **Direktur Operasional** di PT. MRI bukan merupakan **Direktur** yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT. MRI sehingga pengangkatan dan pemberhentiannya wajib mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, dalam hal ini Pemohon Kasasi telah diberhentikan dengan cara semena-mena tanpa melalui proses PHK yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, dimana untuk memberhentikan seseorang yang bernama Dixie Bastian yang telah bekerja dan mengabdikan pada perusahaan (PT. MRI Lirik II) terhitung dari tanggal **15 Mei 2012 sampai dengan diberhentikan tanggal 29 April 2014** tanpa mendapat biaya atau kompensasi apa-apa. Yang mana pemberhentiannya pun dilakukan setelah memberi izin untuk cuti dan sepulangnya dari cuti tanggal **21 April 2014** langsung tidak diperbolehkan lagi masuk kantor dan dua minggu kemudian Pemohon Kasasi diberhentikan hanya melalui secarik surat yang dialamatkan ke rumah. Hal inilah yang menyebabkan Pemohon Kasasi tidak dapat dan tidak memiliki kesempatan untuk melaporkan hasil kerjanya termasuk dalam hal ini mengenai penggunaan dana Cash Advance.

Setelah di PHK secara sepihak dan tidak patut sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi tentunya tidak bisa mempertanggungjawabkan Cash Advance tersebut, karena semua data yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan uang berada di komputer di ruangan kerja Pemohon Kasasi di PT. MRI, yang memang tidak bisa diakses lagi oleh Pemohon Kasasi sebagai akibat dari PHK sepihak dan semena-mena itu.

23. Bahwa, walaupun *Judex Facti* Tingkat I dalam putusannya pada halaman 43 Putusan *a quo* mengakui pertanggungjawaban penggunaan



Cash Advance itu adalah masalah administrasi sebagaimana pendapat Ahli Akuntansi, **Drs. Syafruddin Sidik, MM, MBA, AK CA BKP SAS**, namun pendapat Ahli Akuntansi yang didukung pendapat Ahli Pidana **DR. Chairul Huda** itu **tidak dipergunakan oleh Judex Facti Tingkat Pertama** untuk membebaskan Pemohon Kasasi dari dakwaan hukum Pasal 374 KUHP, tetapi yang dipergunakan keterangan saksi-saksi dari Pihak PT. MRI yang tentunya keterangan-keterangan tersebut bersifat subyektif yang cenderung merugikan Pemohon Kasasi, **yang mana bisa dibuktikan Saksi Darwin Marpaung tidak mengakui adanya pemotongan uang dari PT. Quest sebesar USD. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang didalamnya termasuk pemotongan atas kompensasi Damage Claim USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sementara berdasarkan saksi Khairul Rizal, berdasarkan permintaan secara tertulis dari PT. MRI melalui MJ Meeds selaku General Manager, tagihan PT. Quest kepada PT. MRI dipotong sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Cash Advance Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan permintaan itu semua dikabulkan oleh PT. Quest dengan diberikannya pemotongan uang USD. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) oleh PT. MRI dari total tagihan PT. Quest kepada PT. MRI sebesar USD. 1,8 juta (satu koma delapan juta dolar Amerika Serikat).**

24. Bahwa, sebagaimana yang dapat disimpulkan berdasarkan pendapat Ahli Akuntansi **Drs. Syafruddin Sidik, MM, MBA, AK CA BKP SAS**, ada mekanisme pertanggungjawaban penggunaan uang Cash Advance itu, sebelum adanya pertanggungjawaban Cash Advance itu, **statusnya belum dibukukan dalam pembukuan perusahaan, dengan kata lain Cash Advance itu belum menjadi harta perusahaan sebelum adanya pertanggungjawaban penggunaan uang Cash Advance itu.** Jika dikaitkan dengan pendapat Ahli Akuntansi ini berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban YANG BERSIFAT ADMINISTRASI tersebut, maka **dengan tidak adanya kesempatan yang diberikan oleh PT. MRI** kepada Pemohon Kasasi untuk mempertanggungjawabkan secara tertulis penggunaan Cash Advance Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu, **maka dapat dikatakan bahwa belum ada kerugian di PT. MRI yang disebabkan**



penggunaan Cash Advance tersebut. **Perlu dipertegas pula, dengan adanya permintaan pemotongan oleh PT. MRI kepada PT. Quest atas Damage Claim USD. 50.000,-(lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Cash Advance Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang disetujui oleh PT. Quest, dengan pemotongan tersebut PT. MRI mendapatkan pemotongan tagihan sebesar USD. 130.000 (vide keterangan saksi Khairul Rizal)**fakta ini JUGA TELAH MEMBUKTIKAN TIDAK ADANYA KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PT. MRI.

25. Bahwa, pertanggungjawaban **adalah masalah administrasi** sebagaimana pendapat Ahli Akuntansi **Drs. Syafruddin Sidik, MM, MBA, AK CA BKP S AS,** (vide kutipan putusan halaman 43), **karena itu adalah masalah administrasi maka hal tersebut tentunya MASUK DALAM RANAH PERMASALAHAN PERDATA** sebagaimana selaras dengan pendapat Ahli Hukum Pidana **DR. Chairul Huda,** dan oleh karena masalah ini adalah **MASALAH PERDATA,** maka adalah tidak masuk akal jika Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan (vide Pasal 374 KUHP).
26. Bahwa, Pemohon Kasasi **tidak terbukti** melakukan Penggelapan dalam Jabatan atas uang Cash Advance Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maupun Damage Claim USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sebab pekerjaan seismic akuisisi telah selesaidilakukan oleh PT. Quest ini berarti Pemohon Kasasi telah menyelesaikan permasalahan dilapangan yakni masalah ganti rugi tanah baik dengan kelompok masyarakatmaupun dengan beberapa perusahaan pemilik tanah dan ijin telah diselesaikan dengan baik oleh Pemohon Kasasi, HAL INI TELAH MEMBUKTIKAN CASH ADVANCE Rp. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) ITU TELAH DIPERGUNAKAN SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA.**Apalagi Penggelapan dalam Jabatan atas uang Damage Claim USD. 50.000,-(lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) jelas tidak terbukti, sebab selain Pemohon Kasasi tidak pernah menerima uang tersebut, sebagaimana yang diuraikan sebelumnya maka dengan selesainya pekerjaan Seismik Akuisisi tersebut, uang sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) itu telah sesuai dipergunakan sebagaimana dengan peruntukannya.**



27. Bahwa, Proyek Seismic Akuisisi pembiayaannya adalah **bersifat Turn Key Project** DALAM ARTI PEKERJAAN ITU PEMBIAYAANNYA DITALANGI TERLEBIH DAHULU OLEH PELAKSANA PROYEK YAKNI PT. QUEST. Dengan adanya penagihan USD. 1,8 Juta (satu koma delapan juta dolar Amerika Serikat) oleh PT. Quest kepada PT. MRI dan permintaan pemotongan USD. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang dimintakan oleh pihak PT. MRI kepada PT. Quest (termasuk didalamnya pemotongan/diskon untuk Damage Claim USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)) (vide keterangan saksi Khairul Rizal), yang semua pembayarannya sudah diterima PT. Quest, maka pekerjaan itu telah selesai dan begitu pula dengan disetujuinya permintaan diskon PT. MRI oleh PT. Quest mengenai uang Cash Advance Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Damage Claim USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) maka dengan selesainya pekerjaan yang kemudian muncul tagihan Damage Claim tersebut kemudian diberikannya pemotongan/diskon atas tagihan itu, hal itu telah membuktikan bahwa uang tersebut telah dipergunakan sesuai dengan tujuan atau peruntukannya DAN YANG PALING PENTING DAN MATERIL SIFATNYA ADALAH BAHWA UANG TERSEBUT YAKNI DAMAGE CLAIM USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) ADALAH MILIK PT. QUEST BUKAN MILIK PT. MRI.
28. Bahwa, pendapat Ahli Hukum Pidana DR. Chairul Huda, S.H., M.H., secara tegas menyatakan bahwa **suatu perbuatan bukanlah merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan apabila barang atau uang yang ada pada seseorang tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dengan kata lain uang itu tidak dilakukan atau seolah-olah diperlakukan sebagai milik oleh yang mendapatkan mandat untuk mempergunakan uang itu.**
29. Untuk mempermudah Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa perkaraa *quo*, maka kami memaparkan kembali pendapat Ahli Akuntansi **Drs. Syafruddin Sidik, MM, MBA, AK CA BKP SAS** dan Ahli Hukum Pidana **DR. Chairul Huda, S.H., M.H.**, yang mana pendapatnya jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari PT. Quest yakni Khairul Rizal dan Anton Trisnaldi yang dapat membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan, sebagai berikut:



1. Pendapat Ahli Drs. SYAFRUDDIN SIDIK, MM, MBA, Ak, CA, CPA, BKP, SAS, telah menyatakan di bawah sumpah di depan persidangan sesuai keahliannya pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi ahli di bidang Akuntansi dan mengajar sebagai dosen di Universitas Indonesia;
 - b. Bahwa **Cash Advance** merupakan permohonan pengambilan **uang dimuka** oleh User (Pengguna) untuk tujuan tertentu demi kepentingan perusahaan yang jumlahnya belum diketahui dengan pasti. Realisasi penggunaan dana adakalanya melebihi Cash Advance yang diajukan dan adakalanya kurang dari Cash Advance yang diajukan. Apabila terdapat kelebihan dana, maka dikembalikan oleh user (Pengguna) kepada perusahaan, sedangkan apabila terjadi kekurangan dana maka akan dimintakan kembali kepada perusahaan untuk mencukupinya. Cash Advance ini **dipertanggungjawabkan nantinya** oleh User (Pengguna) dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Cash Advance dengan dilampirkan Sources Documents (dokumen Sumber) dan Supporting Documents (Dokumen Pendukung);
 - c. Bahwa, sangat berbeda antara Cash Advance dan Down Payment. **Down Payment** merupakan **uang muka** yang dibayarkan dalam suatu transaksi sebagai tanda jadi atau tanda kesepakatan (bersifat pengikatan) atas transaksi tersebut, dimana jumlah transaksinya sudah diketahui dengan pasti. Biasanya dalam bentuk persentase (%) atas transaksi yang berbentuk penjualan pembayaran secara cicilan;
 - d. Bahwa apabila user (Pengguna) belum melaporkan pertanggungjawaban atas Cash Advance maka perusahaan yang menanyakan secara lisan kepada user dan meminta yang bersangkutan untuk menindaklanjuti dengan membuat laporan pertanggungjawaban Cash Advance. Menanyakannya melaluisurat kepada user dan meminta Laporan Cash Advance yang bersangkutan;
2. Pendapat Ahli Hukum Pidana DR. CHAIRUL HUDA, SH, MH, telah menyatakan dibawah sumpah di depan persidangan **sesuai keahliannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**



- a. Bahwa ahli adalah bergelar doktor dalam bidang ilmu hukum dan sebagai Dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah;
- b. Bahwa sebenarnya seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 372 tentang Penggelapan juga terdapat dalam Pasal 374 tentang Penggelapan dalam Jabatan, perbedaannya hanya dengan unsur berkenaan dengan hubungan pelaku dengan barang yang digelapkan itu, hubungan tersebut adalah barang yang digelapkan itu berada pada pelaku tersebut karena jabatan atau pekerjaannya;
- c. Bahwa unsur terpenting tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan maupun Penggelapan adalah unsur **"memiliki" atau mendaku atau memperlakukan seolah-olah sebagai milik sendiri barang kepunyaan orang lain, di sini ada perbuatan hukum tertentu terhadap suatu barang kepunyaan orang lain**, sehubungan dengan memiliki atau mendaku ini dalam Pasal 374 KUHP si Pelaku menguasai barang itu dalam hubungannya dengan pekerjaan atau dalam hubungannya dengan jabatannya;
- d. Ukuran untuk barang (uang) itu dapat dikategorikan sebagai barang yang digelapkan atau tidak adalah harus dilihat dari ukuran apa peruntukannya, kriteria umumnya adalah apakah uang yang dititipkan seseorang itu digunakan sesuai dengan peruntukannya atau tidak, apakah ada perbuatan memiliki atau tidak disini, misalnya seseorang diserahkan uang untuk pembebasan lahan, tetapi uang itu dipergunakan untuk tujuan lain, untuk beli mobil misalnya, untuk nikah lagi misalnya seperti itu. Nah tentu uang ini digunakan tidak sesuai dengan tujuannya dan perbuatan seperti ini baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki didalam tindak pidana Penggelapan. **Adalah tidak sama kalau misalnya di dalam sebuah organisasi ada uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sama dengan uang yang digelapkan, tentu itu tidak sama. Sebab dipertanggung jawabkannya di sini tentu dalam ranah keperdataan ataudalam ranah internal organisasi itu bagaimana mempertanggung jawabkan sesuatu penggunaan uang. Tapi yang dimaksud "yang tidak bisa dipertanggungjawabkan" dalam hukum Pidana yang dilihat**



adalah apakah uang itu benar ada padanya bukan karena kejahatan dan benar kemudian uang tersebut digunakantidak sesuai dengan tujuan diserahkannya uang itu. Jadi kalau uang itu sudah dipergunakan sesuai dengan tujuannya maka pada dasarnya tidak ada perbuatan memiliki atau mendaku disini.

30. Berdasarkan keterangan saksi Khairul Rizal dan Anton Trisnaldi, bahwa **Pemohon Kasasi tidak pernah** meminta kepada PT. Quest untuk membayar terlebih dahulu Damage Claim, karena Pemohon Kasasi tidak pernah terlibat dalam perjanjian untuk Damage Claim itu, meminta dan atau menerima uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Berdasarkan keterangan Khairul Rizal, Anton Trisnaldi, Asep Wijaya yang menerima Cash Advance USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) adalah Daday yang merupakan karyawan PT. ADP selaku Konsultan dari PT. MRI.

31. Bahwa, demikian pun, uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga itu **bukan** merupakan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana pendapat Ahli Pidana DR. Chairul Huda, SH, MH. Uang tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya hal ini dapat dibuktikan dengan selesainya pekerjaan seismic akuisisi dengan munculnya tagihan USD. 1,8 juta (satu koma delapan juta dolar Amerika Serikat) kepada PT. MRI oleh PT. Quest yang mana PT. MRI mendapatkan pemotongan atau diskon sebesar USD. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) termasuk didalamnya pemotongan Damage Claim dan uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perlu dipertegas kembali bahwa pekerjaan seismic akuisisi tersebut adalah bersifat **Turn Key Project** yang berarti dibiayai atau didanai terlebih dahulu oleh PT. Quest (vide Keterangan Saksi Khairul Rizal dan Anton Trisnaldi) dan diperkuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya SECARA JELAS DAN TEGAS MENGAKUI **BAHWA UANG Cash Advance sebesar RP. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) dan uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) ADALAH MILIK PT. QUEST BUKAN MILIK PT. MRI, sehingga bagaimana mungkin Pemohon Kasasi dikatakan melakukan (quod-non) penggelapan atas jabatan terhadap PT. MRI**



atas uang Cash Advance Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang masih menjadi tanggungan atau kewajiban dari PT. Quest dimana PT. Quest sendiri yang menanggung atau wajib menalangnya terlebih dahulu telah menyatakan setuju, mengetahui dan bahkan menyatakan penggunaan Cash Advance Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) TELAH SESUAI DENGAN TUJUAN PERUNTUKANNYA dan apalagi mengenai Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), yang jelas secara hukum dan berdasarkan fakta persidangan uang tersebut bukan MILIK dari PT. MRI melainkan milik PT. Quest, sehingga PT. MRI tidaklah dapat dikualifikasi dan memiliki hak sebagai pelapor/pengadu dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dan demikian juga bukanlah pula dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang dirugikan.

32. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Pemohon Kasasi, bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu dengan menerapkan Pasal 183 KUHP tidak sebagaimana mestinya.

C. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA AQUO, KARENA BERSIKAP PARSIAL dan TIDAK MENJALANKAN PRINSIP AUDI ET ALTERAM PARTEM

1. Bahwa, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atas perkara *a quo*, karena *Judex Facti* dalam membuat putusan *a quo*, bersikap parsial dan tidak menjalankan prinsip *Audi Et Alteram Partem*.
2. Bahwa, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni Pasal 4 ayat (1) menyatakan, "*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*". Senada dengan itu, Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni pada angka 3a bagian Penjelasan Umum menyatakan, bahwa sikap Hakim dalam memutuskan perkara yakni "*perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan*".
3. Bahwa, kedua hal tersebut di atas jelas sekali melarang Hakim dalam memutuskan perkara bersikap berat sebelah (**Parsial**) dan wajib mendengar dua belah pihak dalam, memutuskan sebuah perkara (**audi et alteram partem**).



4. Bahwa namun demikian, *Judex Facti* dalam memutuskan perkara ini telah bersikap parsial dan tidak menjalankan prinsip hukum *Audi Et Alteram Partem*, sebab *Judex Facti* dalam memutuskan perkara *aquo*, hanya mempertimbangan keterangan dari keterangan yang diberikan saksi-saksi yang memberatkan Pemohon Kasasi, yaitu saksi-saksi dari Pihak Pelapor yakni PT. MRI, namun keterangan yang diberikan dari saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum yang meringankan saksi yakni Saksi dari PT. Quest Khairul Rizal, Anton Trisnaldi, ataupun saksi lainnya Yakni Asep Wijaya tidak termasuk yang dipertimbangkan. Demikianpun, alat bukti Pendapat Ahli yaitu Ahli Akutansi **Drs. Syafruddin Sidik, MM, MBA, AK CA BKP SAS** dan Ahli Hukum Pidana DR. Chairul Huda, S.H., M.H., sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Jika *Judex Facti* bersikap adil dan tidak berat sebelah serta obyektif dalam memutuskan perkara *aquo*, maka jika mempertimbangkan alat bukti keterangan dari saksi-saksi PT. Quest, yaitu Asep Wijaya dan dua pendapat ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasidan ditambahkan pula tidak adanya barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dapat membuktikan uang Cash Advance Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sebagaimana yang telah didakwakan dimiliki sendiri yang kemudian dipergunakan untuk tujuan lain dari tujuan yang sebenarnya, maka secara hukum Pemohon Kasasi seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan, dalam hal ini Penggelapan dalam Jabatan (vide Pasal 374).
5. Demikianpun juga, jika *Judex Facti* bersikap adil dan obyektif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*, Pemohon Kasasi seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan, sebab dari awalnya perkara *a quo*, tidak layak untuk disidangkan karena PT. MRI selaku pelapor bukanlah pemilik uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), sebagaimana yang diakui Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, hal ini dikuatkan oleh alat bukti keterangan saksi Khairul Rizal (karena sifat pembiayaan proyek seismic akuisisi adalah **Turn Key**, hal mana yang menanggung biaya terlebih dahulu adalah PT. Quest, termasuk didalamnya adalah uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar



Amerika Serikat). Kalaupun benar quod non adanya penggelapan dalam jabatan, seharusnya PT. Quest-lah yang melaporkan adanya penggelapan ini. Disamping itu, dengan adanya pemotongan tagihan USD. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) (termasuk di dalamnya uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang Damage Claim sebesar USD. 50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) membuktikan juga bahwa sesungguhnya tidak ada kerugian yang dialami PT. MRI. Hal lainnya, dengan selesainya pekerjaan seismic akuisisi bahkan sebelum tenggat waktunya menunjukkan tidak adanya kerugian dari PT. MRI.

6. Bahwa, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi Khairul Rizal dan Anton Trisnaldi dapat disimpulkan bahwa uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yakni dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan baik itu berkaitan dengan ijin maupun pembayaran ganti kerugian atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan proyek seismicakuisisi. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi Khairul Rizal yang menyatakan; **pemotongan yang dilakukan oleh PT. Quest sebesar USD. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) sudah termasuk didalamnya Damage Claim dan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dari tagihan total sebesar USD. 1,8 juta (satu koma delapan juta dolar Amerika Serikat),** hal ini menunjukkan ketika pekerjaan seismic akuisisi selesai dilakukan telah membuktikan bahwa uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah dipakai sesuai dengan peruntukannya. Pendapat Ahli Pidana **DR. CHAIRUL HUDA, SH, MH, secara tegas menyatakan bahwa, sesuatu barang apabila telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, maka itu bukan merupakan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. Dengan kata lain suatu perbuatan menguasai barang yang tidak melawan dari sifat barang itu, maka itu bukanlah Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana bunyi putusan Hoge Raad dalam putusan tertanggal 24 Februari 1913 telah menjelaskan, "bahwa perbuatan zich toeigenen" itu haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan "menguasai sesuatu benda kepunyaan**



orang lain, bertentangan dengan sifat dari hak yang ia miliki oleh si pelaku atas benda tersebut”.

7. Bahwa, demikianpun dengan uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) telah terbukti **tidak pernah dimintakan atau diterima** oleh Pemohon Kasasi. Tetapi telah terungkap bahwa ternyata telah diterima oleh Sdr. Daday (vide keterangan saksi Kahirul Rizal, Anton Trisnaldi dan Asep Wijaya) selaku karyawan PT. ADP selaku Konsultan PT. MRI yang mana tugasnya untuk melakukan pekerjaan penggantian atas kerusakan-kerusakan yang terjadi selama pekerjaan seismic akuisisi dilakukan. TIDAK TERDAPAT SATU BUKTIPUN DALAM PERSIDANGAN ADANYA PENYERAHAN UANG ITU OLEH SDR. DADAY KEPADA PEMOHON KASASI. Dengan adanya fakta ini, seharusnya *Judex Facti* Pertama membebaskan Pemohon Kasasi dari seluruh dakwaan.
8. Bahwa, Cash Advance penggunaannya harus dipertanggungjawabkan karena dipergunakan untuk tujuan tertentu demi kepentingan perusahaan yang jumlahnya belum diketahui dengan pasti (vide pendapat ahli akuntansi **Drs. SYAFRUDDIN SIDIK, MM, MBA, Ak, CA, CPA, B KP, SAS**). Dengan kata lain, sebelum adanya pertanggungjawaban, karena nilainya belum pasti, maka uang tersebut belum masuk dalam pembukuan perusahaan. Berarti syarat utama seorang yang meminta Cash Advance baru bisa dianggap laai mempergunakan atau tidak cash advance tersebut, harus terlebih dahulu melalui mekanisme pertanggungjawaban. Sebagaimana keterangan Darwin Fernandez Manurung dan Ghokiar Gunawan, bahwa Pemohon Kasasi belum pernah dimintakan pertanggungjawaban atas penggunaan Cash Advance senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena Pemohon Kasasi dipecat secara tidak patut atau telah di-PHK (Pemutusan HubunganKerja) tidak melalui prosedur perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sebelum sempat melakukan pertanggungjawaban itu. Walaupun sebenarnya Pemohon Kasasi ingin melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan uang itu, akan tetapi niat itu tidak pernah terlaksana karena sudah di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terlebih dahulu secara sepihak oleh PT. MRI. Dan lebih parahnya lagi setelah di PHK, akses masuk ke kantor sudah sama sekali tidak diberikan kepada Pemohon Kasasi atau dengan kata lain pihak perusahaan telah melarang Pemohon Kasasi masuk ke areal



kantor, padahal semua data-datayang berkaitan dengan pertanggungjawaban Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ada pada komputer di ruang kerja Pemohon Kasasi di PT. MRI. Berdasarkan pendapat Ahli Akuntansi **Drs. SYAFRUDDIN SIDIK, MM, MBA, Ak, CA, CPA, B KP, SAS** tersebut di atas dan kemudian disandingkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, tentunya Pemohon Kasasi belum bisa untuk dinyatakan lalai berkaitan dengan penggunaan uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebelum adanya pertanggungjawaban, dengan kata lain **belum ada pelanggaran pidana yang dilakukan**. Berdasarkan fakta ini seharusnya Pemohon Kasasi dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan Penggelapan dalam Jabatan.

9. Bahwa, pertanggungjawaban itu adalah merupakan masalah administrasi (vide pendapat ahli Akuntansi **Drs. SYAFRUDDIN SIDIK, MM, MBA, AK, CA, CPA, BKP, SAS**), karena merupakan masalah **administrasi**, maka seharusnya pertanggungjawaban itu adalah dalam ruang lingkup masalah perdata (vide pendapat ahli hukum pidana **DR. Chairul Huda, S.H., M.H.**). Berdasarkan pendapat ahli-ahli inipun, maka seharusnya Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak bersalah.
10. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, telah jelas atau sangat terang benderang MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO TELAH BERSIKAP PARSIAL DAN TIDAK MENJALANKAN PRINSIP ATAU ASAS HUKUM *AUDI ET ALTERAM PARTE* yakni hanya mempertimbangkan saksi-saksi dari pihak Pelapor saja yakni PT. MRI yang tentunya bersifat subyektif yang memang dengan kecenderungan menyalahkan Pemohon Kasasi. Jika *Judex Facti* mempertimbangkan saksi-saksi dari PT. Quest yakni Khairul Rizal dan Anton Trisnaldi dan juga keterangan dari saksi Asep Wijaya dan diperkuat lagi oleh Pendapat Ahli Akuntansi **Drs. SYAFRUDDIN SIDIK, MM, MBA, Ak, CA, CPA, BKP, SAS** dan Pendapat Ahli Hukum Pidana **DR. Chairul Huda, SH, MH.**, maka **putusan akan menjadi lain yakni membebaskan Pemohon Kasasi dari Dakwaan Penggelapan dalam Jabatan (vide Pasal 374 KUHP).**

D. PUTUSAN JUDEX FACTI YANG DIAMBIL ATAU DIPUTUSKAN BERDASARKAN PADA SURAT DAKWAAN YANG DISUSUN SECARA TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS DAN PENERAPAN PASAL 183 KUHAP YANG TIDAK SEMESTINYA SERTA BERSIKAP PARSIAL DAN



TIDAK MENERAPKAN ASAS HUKUM AUDI ET ALTERAM PARTEM MENYEBABKAN JUDEX FACTI TELAH SANGAT KELIRU MENYATAKAN PEMOHON KASASI TELAH MELANGGAR PASAL 374 KUHP.

1. Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian A di atas, bahwa *Judex Facti* telah keliru memutuskan perkara *aquo* berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat secara tidak cermat dan tidak jelas, karena uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sebagaimana yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah uang milik Pelapor PT. MRI tetapi merupakan uang milik PT. Quest. Sehingga dengan demikian, adalah tidak berdasarkan hukum jika PT. MRI menyatakan Pemohon Kasasi telah menggelapkan uang "miliknya". Demikian pun, berdasarkan uraian pada bagian huruf B di atas, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena dalam memeriksa dan mengadili serta membuat putusan *aquo* telah tidak menerapkan Pasal 183 KUHP dengan sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* memutuskan perkara *aquo* hanya berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dari Pelapor yakni PT. MRI yang jelas menguntungkannya, tanpa mempertimbangkan juga alat bukti keterangan saksi-saksi lain yakni saksi-saksi dari PT. Quest dan keterangan saksi Asep Wijaya yang dapat membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan (vide Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana bunyi Pasal 374 KUHP) jika keterangan saksi-saksi itu disandingkan dengan pendapat Ahli Akuntansi **Drs. SYAFRUDDIN SIDIQ, MM, MBA, Ak, CA, CPA, BKP, SAS** maupun pendapat Ahli Hukum Pidana **DR. Chairul Huda, S.H., M.H.**, yang telah dihadirkan oleh Pemohon Kasasi tetapi tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusan *aquo*. Dengan tidak adanya alat bukti lain berupa barang bukti baik itu surat ataupun benda lainnya yang dapat membuktikan Pemohon Kasasi telah menggunakan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maupun uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar), yang bertentangan dengan sifat yang ia miliki atas benda kepunyaan orang lain, dan juga pengabaian atas bukti petunjuk yang timbul dalam proses pemeriksaan di persidangan, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian B angka 10, 11 di atas, telah menunjukan



juga *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum dari Pasal 183 KUHP dengan sebagaimana mestinya.

2. Bahwa, demikianpun tindakan *Judex Facti* dalam memutuskan perkara ini telah bersikap parsial dan tidak menerapkan asas hukum *Audi et Alteram Partem* menunjukkan juga bahwa *Judex Facti* sebenarnya menyadari bahwa Pemohon Kasasi tidaklah bersalah telah melakukan penggelapan dalam jabatan atas uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).
3. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan *Judex Factiaquo*, karenanya untuk lebih jelas lagi, sekali lagi Pemohon Kasasi menguraikan unsur-unsur Pasal 374 KUH Pidana untuk menolak Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi telah bersalah melakukan tindak pidana delik Penggelapan dalam jabatan sebagai berikut:

1) Unsur "BARANGSIAPA"

Bahwa, menurut pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *aquo*, telah terbukti unsur Barang Siapa yakni Dixie Bastian.

Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian A dan diperjelas pada bagian B di atas, **unsur Barang Siapa ini jelas TIDAK TERBUKTI**, sebab:

Bahwa, sesuai pengertian dalam hukum, unsur Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, memang benar Pemohon Kasasi/Terdakwa DIXIE BASTIAN memenuhi unsur, akan tetapi apabila dihubungkan dengan "Perbuatan yang dilakukannya" maka **DIXIE BASTIAN tidak memenuhi unsur Barang Siapa, sebab:**

- 1) Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti berniat untuk mendakukan/memiliki uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut, karena uang tersebut telah dipakai sesuai dengan peruntukannya, ini diperkuat berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I) Uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) adalah merupakan uang milik PT. Quest bukan uang milik PT. MRI selaku Pelapor;
 - II) Telah diselesaikannya pekerjaan seismic akuisisi oleh PT. Quest dan kemudian adanya tagihan dari PT. Quest kepada PT. MRI sebesar USD. 1,8 juta (satu koma delapan juta dolar Amerika Serikat) dan kemudian atas tagihan tersebut PT. MRI diberikan potongan sebesar USD. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat), pemotongan diberikan karena adanya permintaan PT. MRI melalui General Manager MJ Meeds (vide keterangan saksi Khairul Rizal) yang mana uang pemotongan tersebut termasuk didalamnya adalah uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 2) Pendapat Ahli Hukum Pidana DR. Chairul Huda S.H, M.H., **menyatakan bukan sebuah tindak pidana Penggelapan apabila sesuatu barang (uang) yang ada pada seorang dipergunakan untuk tujuan yang sebenarnya sesuai dengan amanat yang diterima oleh orang yang memegang uang tersebut.**
 - 3) Demikian pun unsur barang siapa juga tidak terbukti berkaitan dengan uang Damage Claim sebesar USD 50.000, karena uang itu tidak pernah diterima dan dipergunakan oleh Pemohon Banding, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Khairul Rizal, Anton Trisnaldi dan yang diperkuat oleh keterangan saksi Asep Wijaya uang itu diterima oleh saksi Daday yang adalah karyawan PT. ADP selaku konsultan PT. MRI yang tugasnya adalah menyelesaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi dilapangan selama pekerjaan seismic akuisisi dilakukan. **Disamping itu, berdasarkan pengakuan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) adalah milik PT. Quest.** Keterangan saksi Khairul Rizal dan Anton Trisnaldi memperkuat pengakuan Jaksa Penuntut Umum itu.

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2015



2) Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum"

Bahwa, menurut *Judex Facti* Tingkat Pertama unsur dengan sengaja melawan hukum itu terbukti berdasarkan pertimbangan hukum yang pada intinya sebagai berikut:

"Selaku Direktur Operasional yang telah bekerja selama 2 (dua) tahun, Pemohon Kasasi memahami dan mengerti atas segala seluk beluk pekerjaannya.

Pemohon Kasasi mengajukan uang muka Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang itu telah diterima Pemohon Kasasi. Selaku Direktur Operasional Pemohon Kasasi bertanggung jawab membuat laporan keuangan, tetapi Pemohon Kasasi belum pernah membuat laporan tertulis.

Pemohon Kasasi menghubungi PT. Quest untuk membayar terlebih dahulu Damage Claim. Setelah pekerjaan selesai, PT. Quest menagih kepada PT. MRI atas uang USD. 50.000,-. Untuk penggantian Damage Claim.

Setelah uang Damage Claim itu diterima Pemohon Kasasi Dixie Bastian, Pemohon Kasasi tidak melaporkan penggunaan uang itu.

Karena tidak ada laporan tersebut, maka Pemohon Kasasi telah memperlakukan uang tersebut seperti milik sendiri. Dengan demikian unsur melawan hukum terpenuhi".

Bahwa, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dan keliru menyatakan unsur dengan sengaja dan melawan hukum terpenuhi, karena pertimbangan hukum tersebut TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN YANG SEBENARNYA SECARA HUKUM DAPAT MEMBUKTIKAN UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM INI TIDAK TERPENUHI. **APALAGI KARENA ALASAN TIDAK ADANYA LAPORAN**, dimana menurut Pendapat Ahli Hukum Pidana **DR. Chairul Huda, SH, MH. Masalah laporan itu bukanlah ranah hukum pidana melainkan merupakan ranah internal organisasi perusahaan atau keperdataan.**

) Bahwa berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan sebagaimana keterangan Saksi Darwin Marpaung yang



memberikan keterangan bahwa **Proyek Seismic (perijinan) sudah selesai** dengan selesainya proyek seismic (perijinan) maka Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan sesuai dengan maksud tujuan dimohonkannya Cash Advance tersebut disamping pengakuan Pemohon Kasasi dalam keterangannya dimuka persidangan bahwa Cash Advance tersebut dipergunakan untuk biaya operasional dengan memberikannya kepada LSM-LSM dan pihak kepolisian untuk pengamanan akan tetapi Pemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang Cash Advance itu karena sudah lebih dahulu diberhentikan atau di PHK secara tidak patut dan sepihak oleh PT. MRI. Disamping itu, terdapat beberapa jenis pengeluaran yang tidak ada tanda terimanya. Dan mengenai pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama bahwa Pemohon Kasasi tidak membuat laporan pertanggungjawaban tertulis itu adalah suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum pidana adalah **tidak benar** sebab dalam fakta persidangan mengenai tidak dibuatnya laporan pertanggungjawaban Cash Advance terungkap :

- Saksi Darwin Fernandes menerangkan: **"Bahwa Saudara Terdakwa tidak pernah dimintai pertanggungjawaban selama bekerja di perusahaan"**
- Saksi Giokarnain Gunawan: **"Bahwa saksi sudah keluar dari perusahaan sebelum ada pertanggungjawaban"**. Sebagai catatan bahwa permohonan Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2013, diterima oleh Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2013 dan Saksi keluar dari perusahaan pada tanggal 17 September 2013. Ketika saksi masuk kembali ke PT. MRI pada bulan Desember 2014, ada perundingan berkali-kali antara PT. MRI dengan PT. Quest mengenai sisa tagihan PT. Quest yang kemudian saksi ikut menandatangani Perjanjian Perdamaian dimana PT. MRI memotong sisa tagihan termasuk didalamnya Cash Advance;
- Saksi Venny Mala, tidak pada kapasitas membuat kesaksian tentang perlu tidaknya laporan, sebab Saksi ini bekerja



sebagai Sekretaris Direktur sehingga bukan tugas dan kapasitas saksi untuk mengeluarkan penilaian;

- Bahwa selama Terdakwa bekerja di PT. MRI terbukti tidak pernah dimintakan pertanggungjawaban berupa laporan tertulis dari perusahaan dan secara hukum menurut keterangan saksi ahli hukum pidana DR. Chairul Huda, S.H.,M.H.,di muka sidang menerangkan: *"Ukuran untuk uang itu dapat dikategorikan digelapkan atau tidak adalah dilihat dari ukuran apa peruntukannya, kriteria umumnya adalah apakah uang yang dititipkan seseorang itu digunakan sesuai dengan peruntukannya atau tidak, apakah ada perbuatan memiliki (mendaku) atau tidak disini, misalnya seseorang diserahkan uang untuk pembebasan lahan, tetapi uang itu dipergunakan untuk tujuan lain, untuk beli mobil misalnya, untuk nikah lagi misalnya seperti itu. Nah tentu uang ini digunakan tidak sesuai dengan tujuannya dan perbuatan seperti ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki didalam tindak pidana Penggelapan. **Adalah tidak sama kalau misalnya di dalam sebuah organisasi ada uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan yang digelapkan tentu tidak sama. Sebab dipertanggungjawabkan tentu dalam ranah Keperdataan atau dalam ranah internal organisasi itu bagaimana mempertanggungjawabkan sesuatu penggunaan uang. Tapi dalam hukum Pidana yang dilihat adalah apakah uang itu benar ada padanya bukan karena kejahatan dan benar kemudian digunakan tidak sesuai dengan tujuan diserahkannya uang itu**".*Oleh karena Terdakwa telah mempergunakan Cash Advance sesuai dengan tujuan peruntukannya maka pada dasarnya tidak ada perbuatan memiliki atau mendaku disini. Demikian juga menurut Saksi Ahli Akuntansi **Drs. SYAFRUDDIN SIDIK, MM, MBA, Ak, CA, C PA, BKP, SAS**) : *"Bahwa apabila user (Pengguna) belum melaporkan pertanggungjawaban atas Cash Advance maka perusahaan menanyakan secara lisan kepada user dan meminta yang bersangkutan untuk menindaklanjuti dengan membuat laporan pertanggungjawaban Cash*



Advance. Menanyakan melalui surat kepada user dan meminta Laporan Cash Advance yang bersangkutan".

J) Disamping bukti keterangan saksi mengenai penggunaan dan laporan tersebut, dalam fakta persidangan terungkap bahwa PT. MRI juga tidak dirugikan atas Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Mengapa demikian sebab jelas :

- Uang tersebut diperuntukkan bagi proyek Seismic (perijinan) dan **proyek tersebut telah selesai dikerjakan dengan baik dan sebelum atau lebih cepat dari jadwal yang ditentukan;**
- Dan faktanya PT. MRI akhirnya memotong pembayaran sisa tagihan PT. Quest yang seharusnya USD. 1,8 juta dibayar hanya USD. 1,6 juta. Dengan demikian kerugian bukan pada PT. MRI tetapi pada PT. Quest karena tagihan termasuk dipotong Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan Cash Advance sesuai kesaksian Saksi KHAIRUL RIZAL: "**Bahwa PT. MRI memotong pembayaran USD. 25,000, kemudian USD. 25,000 dan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari total invoice PT. Quest".**
- Dengan selesainya PT. Quest melakukan segala kewajiban dalam Kontrak Perjanjian maka nantinya PT. MRI akan mendapatkan penggantian dari Pemerintah melalui Cost Recovery.

J) Bahwa, disamping itu juga, tidak adanya alat bukti berupa barang bukti baik berupa surat maupun barang yang dapat menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi telah menggunakan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maupun USD. 50.000,- (lima ribu dolar Amerika Serikat) secara bertentangan dengan sifat dari hak yang ia miliki atas benda kepunyaan orang lain.

J) Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas membuktikan bahwa **Pemohon Kasasi telah menggunakan uang sesuai dengan peruntukannya** yakni menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dilapangan pada saat pekerjaan seismik akuisisi itu dilakukan. Dengan demikian jelas perbuatan Pemohon Banding DixieBastian menerima dan menggunakan Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tidak memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum.



J) Demikian juga *Judex Facti* telah salah dan keliru menyatakan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi karena tidak melaporkan penggunaan uang itu karena fakta sebagai berikut: 1). **dalam fakta persidangan justru terungkap bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah uang Damage Claim** (vide keterangan saksi Khairul Rizal dan Anton Trisnaldi). Hal tersebut terbukti melalui keterangan saksi yang menerangkan bahwa "Tidak ada peran Terdakwa meminta maupun memberi petunjuk untuk menyerahkan uang tersebut seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahkan terbukti sebaliknya dimana saksi-saksi yang mengalami dan mengetahui secara langsung atas Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) adalah saksi Khairul Rizal, saksi Anton Trisnaldi, menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa Saksi Khairul Rizal sebenarnya tidak tahu mengenai detail yang mengambil dan menerima uang 2x USD. 25.000,- adalah orang suruhan Terdakwa atau bukan, jawaban di BAP tersebut sudah ada dan Saksi hanya berasumsi**" dan kemudian Khairul Rizal menegaskan: "**Bahwa Saksi tidak mengatakan Terdakwa meminta uang sebesar USD. 50.000,- tersebut** maupun Saksi Anton Trisnaldi (dari PT. Quest) yang menerangkan: "**Bahwa pengambilan uang 2x USD. 25.000,- tersebut bukan atas suruhan Terdakwa dan bukan orang suruhan Terdakwa**".

J) Dari keterangan kedua saksi tersebut di atas yang mengalami dan melihat langsung menjelaskan bahwa **Pemohon Kasasi tidak terbukti pernah meminta dan menerima** uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

J) Bahwa, PT. MRI tidak menderita kerugian sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), karena dalam fakta persidangan terbukti melalui keterangan dari Saksi Khairul Rizal yang mengatakan: "**Bahwa sebenarnya PT. Quest yang dirugikan mengenai permasalahan uang 2x USD. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta**



rupiah) sebab PT. MRI memotong pembayaran USD. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) kemudian USD. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari total invoice PT. Quest" dan hal ini juga dibenarkan oleh Saksi Giokarnain Gunawan yang menerangkan: "Bahwa Saksi mengetahui dari total kontrak PT. MRI dengan PT. Quest USD. 8,2 juta (delapan koma dua juta dolar Amerika Serikat) dan sisa tagihan terakhir sebesar USD. 1,8 juta (satu koma delapan juta dolar Amerika Serikat) dibayar oleh PT. MRI hanya USD. 1,6 juta (satu koma enam juta dolar Amerika Serikat)."

Dengan selesainya PT. Quest melakukan segala kewajiban dalam Kontrak Perjanjian maka nantinya PT. MRI akan mendapatkan penggantian dari Pemerintah melalui Cost Recovery.

J) Dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa, yang menerima uang USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) **adalah Daday karyawan PT. ADP selaku Konsultan PT. MRI** yang bertugas untuk menyelesaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi dilapangan selama pekerjaan seismic akusisi berlangsung hal ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi:

- Khairul Rizal, "Bahwa Daday adalah konsultan PT. MRI yang menerima uang USD. 25,000 dari PT. Quest" ;
- AntonTrisnaldi, "Bahwa Saksi memberikan USD. 25,000 pertama kepada Asep yang menandatangani tanda terima dan USD. 25,000 yang kedua kepada Daday yang tidak mau menandatangani tanda terima" ;
- Asep Wijaya, "Dapat saya jelaskan bahwa setelah saya terima kemudian saya menunggu Bapak DADAY yang sekitar 30 menit kemudian datang mengambil amplop tersebut dan tidak saya buat tanda terima".

J) Perlu dipertegas juga, **Jaksa Penuntut Umum secara tegas dalam Surat Dakwaannya mengakui selain uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) juga milik PT. Quest**, sehingga adalah tidak benar Dakwaan



Jaksa menyatakan PT. MRI mengalami kerugian atas uang USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

J) Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi tidak adakaitannya dengan uang Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi tidak mempunyai kewajiban untuk membuat laporan atas penggunaan uang Damage Claim tersebut. Karena Pemohon Kasasi tidak pernah meminta dan menggunakan uang tersebut, maka tidak terbukti Pemohon Kasasi memiliki untuk diri sendiri uang sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

J) Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **maka Pemohon Kasasi telah menggunakan uang Cash Advance sesuai dengan tujuannya, karena pekerjaan seismic akuisisi yang sifat pembiayaannya adalah Turn Key Project telah selesai dikerjakan** kemudian ada tagihan dari PT. Quest kepada PT. MRI, selanjutnya PT. MRI pun mendapatkan potongan atas tagihan itu, walaupun Pemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang itu karena di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara tidak patut dan sepihak sebelum melakukan pertanggungjawaban itu dan **yang paling penting Pemohon Kasasi tidak ada kaitannya dengan uang Damage Claim USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika).**

Sehingga juga tidak terbukti dengan tidak membuat laporan pertanggungjawaban itu Pemohon Kasasi berniat memiliki untuk dirinya sendiri uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Karenanya, **Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum** TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan secara hukum.

3) Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan".

Pertimbangan *Judex Facti* berkaitan dengan terbuktinya unsur ini adalah sebagai berikut:



Terdakwa Dixie Bastian adalah karyawan PT. MRI dengan jabatan Direktur Operasional dan digaji setiap bulan.

Yang diterima Terdakwa uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Karena Terdakwa tidak mencatat pekerjaan pokoknya dan telah menganggap remeh tanggung jawabnya sebagai Direktur Operasional dan memperlakukannya sebagai miliknya, maka unsur ketiga memiliki barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain terbukti".

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut yang menyatakan unsur ini terbukti ADALAH PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU.

Bahwa *Judex Facti* mengatakan bahwa unsur ini telah terbukti dengan perbuatan Pemohon Kasasi menguasai uang milik PT. MRI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) guna proyek seismic (perijinan), dan dalam penggunaannya Pemohon Kasasi tidak memberikan laporan pertanggungjawaban, maka pertimbangan hukum yang demikian adalah **tidak benar** karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang sebenarnya yang telah terungkap dalam persidangan.

Bahwa, Pemohon Kasasi tidak pernah terbukti melakukan perbuatan **memiliki dalam artian secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebahagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sebab seperti keterangan dari Ahli hukum pidana DR. Chairul Huda, S.H., M.H.:**

"Ukuran untuk uang itu dapat dikategorikan digelapkan atau tidak adalah dilihat dari ukuran apa peruntukannya".

Bahwa, Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jika dilihat dari peruntukannya adalah guna menyelesaikan permasalahan yang timbul dilapangan akibat pekerjaan proyek seismic **yang sudah diselesaikan oleh Pemohon Kasasi**. Dengan selesainya proyek seismic akuisisi maka selesailah sudah sebenarnya pertanggungjawaban Pemohon Kasasi. Jelas dengan selesainya proyek seismic akuisisi dengan turunnya Pemohon Kasasi ke lapangan untuk melakukan koordinasi dengan LSM-LSM dan pihak kepolisian sebagai pihak pengamanan dan menggunakan dana tersebut untuk operasional **maka unsur memiliki atau mendaku jelas tidak terbukti**, sebab sudah sesuai pemakaian atas



Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk proyek seismic akuisisi, dan ketika proyek seismic akuisisi itu selesai MAKA UNSUR MEMILIKI INI TIDAK TERPENUHI. Apalagi dihubungkan dengan tidak adanya kerugian PT. MRI dikarenakan PT. MRI akhirnya memotong pembayaran sisa tagihan PT. Quest yang seharusnya USD. 1,8 juta (satu koma delapan juta dolar Amerika Serikat) dibayar hanya USD. 1,6 juta (satu koma enam juta dolar Amerika Serikat), dan dengan selesainya PT. Quest melakukan segala kewajiban dalam Kontrak Perjanjian, maka nantinya PT. MRI akan mendapatkan penggantian dari Pemerintah melalui Cost Recovery.

Bahwa, perlu diulangi lagi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang Cash Advance sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), karena Pemohon Kasasi telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara tidak patut dan sepihak dan dilarang untuk masuk kantor, sehingga niat untuk mempertanggungjawabkannya tidak bisa dilaksanakan.

Bahwa, demikianpun dengan uang Damage Claim USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) Pemohon Kasasi tidak terbukti menerima dan menggunakan uang Damage Claim USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Karena telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (keterangan saksi Khairul Rizal, Anton Trisnaldi, Asep Wijaya, **Sdr.**

Daday lah yang menerima uang USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan tentunya dia yang menggunakan uang Damage Claim tersebut dan Daday adalah karyawan PT. ADP bukan PT. MRI, sedangkan PT. ADP adalah perusahaan yang ditunjuk oleh PT. MRI selaku Konsultan berkaitan dengan pekerjaan seismic akuisisi tugasnya juga antara lain menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Damage Claim, dengan kata lain melakukan transaksi-transaksi apabila terjadi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pekerjaan akuisisi seismic. **Karena bukan Pemohon Kasasi yang menerima dan menggunakan uang USD 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) maka tentunya tidak ada kewajiban pada Pemohon Kasasi untuk membuat laporan penggunaan uang itu.**



Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sebagaimana yang diakui Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan dipertegas oleh keterangan Khairul Rizal, uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Damage Claim USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) adalah uang milik PT. Quest, sehingga walaupun Pemohon Kasasi itu dimintakan pertanggungjawaban, seharusnya PT. Questlah yang meminta pertanggungjawaban bukan PT. MRI, karena proyek seismik akuisisi ini pembiayaannya bersifat Turn Key Project, yakni dibiayai terlebih dahulu oleh PT. Quest selaku kontraktor pekerjaan seismik akuisisi. Bahwa, perlu ditambahkan pula, Pemohon Kasasi juga tidak terbukti memenuhi unsur **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebahagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan** dihubungkan dengan Damage Claim sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika) Pemohon Kasasi adalah tidak terbukti, dikarenakan dalam persidangan tidak terbukti Pemohon Kasasi pernah menelpon Saksi Khairul Rizal dan General Manager (Sdr. Melvyn John Meeds) dan menyarankan agar segera mengembalikan uang senilai USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada PT. MRI. kemudian atas saran tersebut, PT. Quest mengembalikan uang tersebut kepada PT. MRI secara tunai bertahap. Tahap I (pertama) sebesar USD. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) diserahkan oleh Saksi ANTON TRISNALDI kepada Saksi ASEP WIJAYA. Dan Tahap II (kedua) sebesar USD. 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) oleh Saksi ANTON TRISNALDI kepada Bapak Daday tanpa tanda terima. Bahwa atas penyerahan pengembalian tersebut PT. MRI tidak pernah menerima. Sebab dalam fakta persidangan Saksi Khairul Rizal menegaskan ***"Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) tersebut"***. Demikian juga dengan kesaksian ANTON TRISNALDI menyebutkan bahwa perintah penyerahan uang USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) adalah bukan dari Pemohon Kasasi. Bahkan Saksi Khairul Rizal menerangkan: ***"Bahwa PT. Quest mendapatkan pekerjaan dengan kontrak survey seismik di daerah Riau, PT. Quest dibayar berdasarkan sub poin lobang tembak dan ada juga dana-***



dana yang untuk menyelesaikan masalah di lapangan (reimbursable)" ; dan **"Bahwa PT. Quest dibayar berdasarkan TURN KEY Project dimana dinilai dari prestasi kerja jadi bukan didanai oleh PT MRI"**. Hal tersebut menjelaskan bahwa PT. QUEST MEMBIAYAI ATAU MENGELUARKAN BIAYA TERLEBIH DAHULU TERMASUK UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH DAN BARU AKAN DIBAYAR KEMUDIAN. Dengan demikian maka, tidak terbukti bahwa PT. MRI merugi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar USD. 50.000,- (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) akibat perbuatan Pemohon Kasasi. Dikarenakan faktanya PT. MRI akhirnya memotong pembayaran sisa total tagihan PT. Quest yang seharusnya USD. 1,8 juta (satu koma delapan juta dolar Amerika Serikat) dibayar hanya USD. 1,6 juta (satu koma enam juta dolar Amerika Serikat), dan dengan selesainya PT. Quest melakukan segala kewajiban dalam Kontrak Perjanjian, maka nantinya PT. MRI akan mendapatkan penggantian dari Pemerintah melalui Cost Recovery.

Bahwa, perlu dipertegas pula, JAKSA PENUNTUT UMUM PADA DAKWAANNYA SECARA JELAS DAN TEGAS MENGAKUI BAHWA UANG Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) ADALAH UANG MILIK PT. QUEST BUKAN UANG MILIK PT. MRI. Dengan adanya pengakuan tersebut, **justru dapat dijadikan sebagai bukti sempurna bahwa Jaksa Penuntut Umum mengakui secara tegas bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan Penggelapan Atas Jabatan terhadap uang USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).**

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, karena PT. MRI bukanlah pemilik uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan USD. 50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), MAKA TINDAKAN PT. MRI YANG TELAH MENGADUKAN PEMOHON KASASI TELAH MENGGELAPKAN UANG TERSEBUT YANG BUKAN MILIKNYA ITU **adalah tindakan kriminalisasi** yang sembrono dan keliru terhadap diri Pemohon Kasasi. Dan juga PT. MRI tidak lah dapat dikualifikasi dan memiliki hak sebagai pengadu/pelapor dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan ataupun tindak pidana penggelapan.



Dengan demikian Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan" **jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.**

4) Unsur "Karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu"

Unsur ini tidak perlu kami jabarkan sebab unsur ini berhubungan dengan Pelaku Penggelapan dimana barang yang digelapkan itu berada pada pelakutersebut karena jabatan, sehingga haruslah unsur-unsur delik tentang Penggelapan terbukti terlebih dahulu. Oleh karena unsur-unsur tentang: **"dengan sengaja dan dengan Melawan Hukum"**, dan **Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan"** TIDAK TERBUKTI, maka Pemohon Kasasi karena jabatannya selaku Direktur Operasional juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum menggunakan jabatannya untuk melakukan Penggelapan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* telah menerapkan hukum secara tepat dan benar dan telah mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Operasional PT. Mega Resources Investment Lirik II (PT. MRI Lirik II) tanpa sepengetahuan atasannya Ir. Efendi Simanjuntak telah dua kali mengajukan permohonan uang untuk keperluan operasional PT. MRI Lirik II yaitu masing-masing yang pertama : Uang muka untuk pengurusan izin di perkebunan daerah di Pekanbaru sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada PT. Quest Geophysical Asia selaku kontraktor dan yang kedua : Uang biaya klaim atas kerusakan akibat pelaksanaan pekerjaan proyek dalam menggali kadar minyak bumi di Pekanbaru Riau sebesar USD50.000,00 (lima puluh ribu dollar Amerika) dan uang tersebut diakui oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan diri sendiri;



Bahwalagi pula alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, karena dipersalahkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DIXIE BASTIAN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 196006131985031002

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 1738 K/Pid/2015